



Asociación Profesional de Cuerpos Superiores  
de Sistemas y Tecnologías de la Información  
de las Administraciones Públicas.

**Temario para la preparación  
de la Oposición al Cuerpo Superior  
de Sistemas y Tecnologías  
de la Información  
de la Administración del Estado.**

## **TEMAS GENERALES – BLOQUE A**

### **I. Marco constitucional español y Unión Europea**

**Tema 1. La Constitución Española de 1978 (I). Los principios constitucionales. Los derechos fundamentales y sus garantías. La Corona. Cortes Generales. Congreso de los Diputados y Senado. El Gobierno. Los órganos constitucionales de control del Gobierno: Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo. La función consultiva: el Consejo de Estado.**

**AUTOR: Carmen Cabanillas Serrano.**  
**REVISOR: Francisco Javier Reyes Sánchez.**

**Creación: JUNIO 2026**

## ÍNDICE

|          |                                                                                              |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 (I). INTRODUCCIÓN</b>                                    | <b>1</b>  |
| 1.1      | CONCEPTO.....                                                                                | 1         |
| 1.2      | CARACTERÍSTICAS.....                                                                         | 2         |
| 1.3      | INFLUENCIAS.....                                                                             | 3         |
| 1.4      | ELABORACIÓN .....                                                                            | 4         |
| 1.5      | ESTRUCTURA .....                                                                             | 4         |
| 1.6      | LA REFORMA CONSTITUCIONAL .....                                                              | 7         |
| 1.6.1    | INICIATIVA DE REFORMA (ART. 166 CE) .....                                                    | 7         |
| 1.6.2    | PROCEDIMIENTO ORDINARIO (ART. 167 CE) .....                                                  | 7         |
| 1.6.3    | PROCEDIMIENTO AGRAVADO (ART. 168 CE).....                                                    | 7         |
| 1.6.4    | LÍMITE TEMPORAL (ART. 169 CE) .....                                                          | 8         |
| 1.6.5    | REFORMAS REALIZADAS.....                                                                     | 8         |
| 1.6.6    | INFORME DEL CONSEJO DE ESTADO (2006) SOBRE POSIBLES REFORMAS .....                           | 9         |
| 1.7      | RESUMEN DEL APARTADO.....                                                                    | 9         |
| <b>2</b> | <b>LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES.....</b>                                                  | <b>12</b> |
| 2.1      | ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO (ART. 1.1 CE) .....                                   | 12        |
| 2.2      | VALORES SUPERIORES DEL ORDENAMIENTO (ART. 1.1 CE).....                                       | 12        |
| 2.3      | OTROS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES BÁSICOS (ARTS 1.2, 1.3 Y 2 CE).....                        | 13        |
| 2.4      | PRINCIPIOS DEL ART. 9 CE (ESPECIAL RELEVANCIA) .....                                         | 13        |
| 2.5      | OTROS PRINCIPIOS DEL TÍTULO PRELIMINAR (ARTS. 3 A 8 CE).....                                 | 13        |
| 2.6      | RESUMEN ARTÍCULOS .....                                                                      | 14        |
| 2.7      | RESUMEN DEL APARTADO.....                                                                    | 14        |
| <b>3</b> | <b>LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y SUS GARANTÍAS. 16</b>                                        |           |
| 3.1      | DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS (CAPÍTULO II, ARTS. 14–38) .....                | 16        |
| 3.1.1    | BLOQUE DE MÁXIMA PROTECCIÓN (ART. 14 + SECCIÓN 1.ª: ARTS. 15–29) 16                          |           |
| 3.1.2    | SECCIÓN 2.ª (ARTS. 30–38): DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS (PROTECCIÓN INTERMEDIA)..... | 18        |
| 3.2      | PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA (CAP. III, ARTS. 39–52) .....          | 18        |

|       |                                                                                                                        |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.3   | <b>GARANTÍAS (CAP. IV: ARTS. 53–54) Y SUSPENSIÓN (CAP. V: ART. 55)</b>                                                 | 19 |
| 3.3.1 | ARTÍCULO 53 CE: TRES NIVELES DE GARANTÍA.....                                                                          | 19 |
| 3.3.2 | ARTÍCULO 54 CE: DEFENSOR DEL PUEBLO .....                                                                              | 19 |
| 3.4   | <b>SUSPENSIÓN DE DERECHOS (ART. 55 CE)</b> .....                                                                       | 19 |
| 3.5   | <b>RESERVA DE LEY ORGÁNICA (ART. 81 CE)</b> .....                                                                      | 20 |
| 3.6   | <b>RESUMEN DEL APARTADO</b> .....                                                                                      | 20 |
| 4     | <b>LA CORONA</b> .....                                                                                                 | 21 |
| 4.1   | <b>POSICIÓN CONSTITUCIONAL DEL REY Y REFRENDO (ARTS. 56 Y 64 CE)</b> .....                                             | 21 |
| 4.2   | <b>SUCESIÓN EN LA CORONA Y ABDICACIÓN (ART. 57 CE; LO 3/2014)</b>                                                      | 21 |
| 4.3   | <b>CONSORTES, REGENCIA Y TUTELA (ARTS. 58 A 60 CE)</b> .....                                                           | 21 |
| 4.4   | <b>PROCLAMACIÓN Y “COMPROMISO CONSTITUCIONAL” (ART. 61 CE)</b><br>.....                                                | 22 |
| 4.5   | <b>FUNCIONES CONSTITUCIONALES DEL REY (ARTS. 62 Y 63 CE)</b> .....                                                     | 22 |
| 4.5.1 | FUNCIONES INTERNAS (ART. 62 CE).....                                                                                   | 22 |
| 4.5.2 | DOTACIÓN PRESUPUESTARIA Y CASA DEL REY (ART. 65) .....                                                                 | 23 |
| 4.5.3 | REFORMA DEL TÍTULO II Y CUESTIONES DISCUTIDAS .....                                                                    | 23 |
| 4.6   | <b>RESUMEN DEL APARTADO</b> .....                                                                                      | 23 |
| 5     | <b>LAS CORTES GENERALES. EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y EL SENADO</b> .....                                            | 25 |
| 5.1   | <b>COMPOSICIÓN DE LAS CÁMARAS</b> .....                                                                                | 25 |
| 5.2   | <b>ESTATUTO DE LOS PARLAMENTARIOS (ART. 67 Y 71 CE)</b> .....                                                          | 25 |
| 5.3   | <b>ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO</b> .....                                                                             | 26 |
| 5.4   | <b>FUNCIONES DE LAS CORTES GENERALES</b> .....                                                                         | 26 |
| 5.5   | <b>PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO (ARTS. 81–92 CE)</b> .....                                                                | 27 |
|       | LEYES ORGÁNICAS (ART. 81 CE) .....                                                                                     | 27 |
|       | DELEGACIÓN LEGISLATIVA (ART. 82 CE) .....                                                                              | 27 |
|       | DECRETOS-LEYES (ART. 86 CE).....                                                                                       | 27 |
| 5.6   | <b>RELACIONES CON EL GOBIERNO</b> .....                                                                                | 27 |
| 5.7   | <b>RESUMEN DEL APARTADO</b> .....                                                                                      | 27 |
| 6     | <b>EL GOBIERNO</b> .....                                                                                               | 29 |
| 6.1   | <b>PRINCIPIOS Y NOTAS CARACTERÍSTICAS</b> .....                                                                        | 29 |
| 6.2   | <b>FUNCIONES DEL GOBIERNO (ART. 97 CE)</b> .....                                                                       | 29 |
| 6.3   | <b>NORMATIVA BÁSICA DE DESARROLLO</b> .....                                                                            | 30 |
| 6.4   | <b>COMPOSICIÓN DEL GOBIERNO (ART. 98 CE)</b> .....                                                                     | 30 |
| 6.5   | <b>FORMACIÓN DEL GOBIERNO: INVESTIDURA DEL PRESIDENTE (ART. 99 CE) Y NOMBRAMIENTO DE MINISTROS (ART. 100 CE)</b> ..... | 30 |
| 6.6   | <b>CESE DEL GOBIERNO Y GOBIERNO EN FUNCIONES (ART. 101 CE)</b>                                                         | 30 |
| 6.7   | <b>RESPONSABILIDAD CRIMINAL DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO (ART. 102 CE)</b> .....                                       | 30 |
| 6.8   | <b>RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES (ARTS. 108 A 116 CE)</b> .....                                  | 31 |

|        |                                                                                                          |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.8.1  | <b>RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y CONTROL PARLAMENTARIO (ART. 108 - 111 CE)</b>                              | 31 |
| 6.8.2  | <b>CUESTIÓN DE CONFIANZA (ART. 112 CE)</b>                                                               | 31 |
| 6.8.3  | <b>MOCIÓN DE CENSURA (ART. 113 Y 114 CE)</b>                                                             | 31 |
| 6.8.4  | <b>DISOLUCIÓN DE LAS CORTES (ART. 115 CE)</b>                                                            | 31 |
| 6.9    | <b>RESUMEN DEL APARTADO</b>                                                                              | 31 |
| 7      | <b>LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES DE CONTROL DEL GOBIERNO: TRIBUNAL DE CUENTAS. EL DEFENSOR DEL PUEBLO</b> | 33 |
| 7.1    | <b>EL TRIBUNAL DE CUENTAS</b>                                                                            | 33 |
| 7.2    | <b>EL DEFENSOR DEL PUEBLO</b>                                                                            | 34 |
| 7.3    | <b>RESUMEN DEL APARTADO</b>                                                                              | 35 |
| 8      | <b>LA FUNCIÓN CONSULTIVA: EL CONSEJO DE ESTADO</b>                                                       | 36 |
| 8.1    | <b>NATURALEZA Y FUNCIÓN CONSULTIVA (ARTS. 1 Y 2 LOCE)</b>                                                | 36 |
| 8.2    | <b>ÓRGANOS DE ACTUACIÓN (ART. 3 LOCE)</b>                                                                | 36 |
| 8.3    | <b>COMPOSICIÓN</b>                                                                                       | 36 |
| 8.4    | <b>FUNCIONAMIENTO TÉCNICO</b>                                                                            | 37 |
| 8.5    | <b>MEMORIA ANUAL (ART. 20 LOCE)</b>                                                                      | 37 |
| 8.6    | <b>SUPUESTOS DE CONSULTA</b>                                                                             | 37 |
| 8.7    | <b>CONSULTAS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (ART. 24 LOCE)</b>                                            | 38 |
| 8.8    | <b>RESUMEN DEL APARTADO</b>                                                                              | 38 |
| 9      | <b>RESUMEN ESQUEMÁTICO</b>                                                                               | 40 |
| 10     | <b>GLOSARIO</b>                                                                                          | 51 |
| 11     | <b>TEST</b>                                                                                              | 52 |
| 11.1   | <b>PREGUNTAS DE TEST</b>                                                                                 | 52 |
| 11.1.1 | <b>PREGUNTAS INCLUIDAS EN LAS DISTINTAS CONVOCATORIAS</b>                                                | 52 |
| 11.1.2 | <b>37 PREGUNTAS SIMULADAS</b>                                                                            | 58 |
| 12     | <b>SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST</b>                                                                | 66 |
| 12.1.1 | <b>PREGUNTAS INCLUIDAS EN LAS DISTINTAS CONVOCATORIAS</b>                                                | 66 |
| 12.1.2 | <b>37 PREGUNTAS SIMULADAS</b>                                                                            | 67 |
| 13     | <b>BIBLIOGRAFÍA BÁSICA</b>                                                                               | 69 |
| 13.1   | <b>BIBLIOGRAFÍA BÁSICA</b>                                                                               | 69 |
| 13.2   | <b>BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA</b>                                                                 | 69 |

# 1 LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 (I). INTRODUCCIÓN

## 1.1 CONCEPTO

La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, también denominada Norma Fundamental o Carta Magna. Se sitúa en la cúspide del sistema de fuentes y vincula a la ciudadanía y a todos los poderes públicos, de conformidad con el principio de **supremacía constitucional**.

Define el marco del orden político y jurídico, establece la organización y funcionamiento de los poderes del Estado y reconoce un sistema de derechos y libertades. En un Estado democrático, la Constitución emana de la voluntad popular y actúa como límite al poder, garantizando la sujeción de todos —poderes públicos y ciudadanía— a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

La Constitución Española, actualmente vigente, es la octava de nuestra historia constitucional, tras la Constitución de 1812, el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837, 1845, 1869, 1876 y 1931.

Fue el resultado del proceso constituyente desarrollado durante la Transición. El texto fue aprobado por las Cortes Generales el 31 de octubre de 1978, ratificado en referéndum el 6 de diciembre, sancionado por el Rey el 27 de diciembre y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre de 1978, fecha en la que entró en vigor.

Desde el punto de vista político, su elaboración supuso la consecución de un amplio consenso entre fuerzas políticas de distinta ideología, lo que permitió establecer un marco de convivencia estable basado en el acuerdo y la integración.

Desde una perspectiva material, la Constitución configura a España como un **Estado social y democrático de Derecho** (art. 1.1) y establece como forma política la **Monarquía parlamentaria**. Asimismo, proclama como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, y garantiza la sujeción de la ciudadanía y de los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1).

El texto constitucional reconoce un amplio catálogo de derechos fundamentales y libertades públicas, junto con los principios rectores de la política social y económica, y articula la organización institucional del Estado, incluyendo su estructura territorial basada en el principio de autonomía.

Desde el punto de vista formal, la Constitución se estructura en un Preámbulo, un Título Preliminar y diez Títulos, con un total de 169 artículos. Además, contiene cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.

Por último, debe tenerse en cuenta que el texto constitucional se maneja habitualmente en su versión consolidada, que incorpora las reformas aprobadas. Hasta la fecha, la Constitución ha sido objeto de cuatro reformas:

- **Artículo 13.2 (1992)**, relativo al derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales. Aprobada en la **IV Legislatura (1989–1993)**, siendo Presidente del Gobierno Felipe González.
- **Artículo 135 (2011)**, sobre el principio de estabilidad presupuestaria. Aprobada en la **IX Legislatura (2008–2011)**, siendo Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
- **Artículo 49 (2024)**, relativo a la protección de las personas con discapacidad. Aprobada en la **XV Legislatura (2023– )**, siendo Presidente del Gobierno Pedro Sánchez.
- **Artículo 69.3 (2026)**, relativo a contar con un senador propio para Formentera, siendo Presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

En definitiva, el texto constitucional de 1978 se erige como la norma fundamental que vertebra el ordenamiento jurídico, legitima el ejercicio del poder y garantiza un marco estable de convivencia basado en los valores superiores del Estado social y democrático de Derecho.

## 1.2 CARACTERÍSTICAS

Las características de la Constitución Española de 1978 pueden sistematizarse en dos grandes bloques: **rasgos formales o técnico-jurídicos** y **rasgos de contenido y contexto histórico-político**.

### A) Rasgos formales o técnico-jurídicos

- **Extensa.** Presenta una regulación amplia y detallada en comparación con otras constituciones de nuestro entorno, lo que responde a la voluntad de configurar un marco completo de organización institucional y de reconocimiento de derechos.
- **Compleja.** Su complejidad deriva, entre otros factores, de la configuración del Estado autonómico y de la distribución territorial del poder entre distintas Administraciones públicas.
- **Dotada de fuerza normativa.** No es un texto meramente programático, sino una auténtica norma jurídica directamente aplicable, con eficacia vinculante para la ciudadanía y los poderes públicos, que informa y condiciona todo el ordenamiento jurídico.
- **Escrita, formal y consensuada.** Se recoge en un texto codificado y es fruto de un proceso constituyente basado en el consenso entre las principales fuerzas políticas, lo que refuerza su legitimidad y estabilidad.
- **Incompleta o abierta al desarrollo legislativo.** Muchos de sus preceptos remiten a su desarrollo posterior, especialmente mediante leyes orgánicas (y también leyes ordinarias), lo que permite su concreción y adaptación a nuevas realidades.
- **Abierta y de mínimos.** Emplea en determinados ámbitos fórmulas deliberadamente amplias que admiten distintas opciones de desarrollo normativo dentro del marco constitucional, favoreciendo su perdurabilidad.
- **Integradora.** Establece un marco suficientemente amplio para permitir la alternancia política y la aplicación de políticas públicas de distinto signo ideológico dentro del respeto a la Constitución.
- **Rígida desde el punto de vista jurídico.** Su reforma está sujeta a procedimientos específicos y, en determinados supuestos, agravados (arts. 167 y 168), lo que constituye una garantía de estabilidad del texto constitucional.

Como síntesis, puede afirmarse que la Constitución es:

- **Flexible en sentido político**, al permitir la alternancia ideológica dentro de su marco.
- **Rígida en sentido jurídico**, al exigir procedimientos reforzados para su reforma.

### B) Rasgos de contenido y contexto

- **De influencia comparada.** Incorpora elementos de diversas tradiciones constitucionales europeas, especialmente en materia de derechos fundamentales, justicia constitucional y organización territorial del Estado.
- **De ruptura democrática.** Supone la transición desde un régimen autoritario a un sistema democrático, instaurando un Estado social y democrático de Derecho.
- **De origen popular.** Fue elaborada por unas Cortes Generales elegidas por sufragio universal y ratificada en referéndum por el pueblo español.
- **Monárquica y parlamentaria.** Establece como forma política la Monarquía parlamentaria, en la que el Rey desempeña funciones constitucionales de carácter representativo, arbitral y moderador.
- **Descentralizadora.** Configura un modelo territorial basado en el reconocimiento del derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones, dando lugar al denominado Estado de las Autonomías.

## 1.3 INFLUENCIAS

Durante la elaboración del texto constitucional se tomaron como referencia diversos textos constitucionales europeos y precedentes históricos españoles. Según señaló Miquel Roca Junyent, uno de los ponentes constitucionales, el primer referente fue la Constitución española de 1931. Asimismo, se tuvieron especialmente en cuenta la Ley Fundamental alemana de 1949, la Constitución italiana de 1947, determinados aspectos de la Constitución portuguesa de 1976 y, en menor medida, la Constitución francesa de 1958.

En particular, la influencia de la Constitución alemana y de la italiana resultó especialmente relevante en la configuración de elementos estructurales del sistema constitucional, incluyendo aspectos de la organización territorial y del sistema de garantías.

### A) Influencias del Derecho constitucional comparado

- **Ley Fundamental de Bonn de 1949**

Inspiró la configuración de España como Estado social y democrático de Derecho, el sistema de derechos fundamentales y garantías, así como instituciones como la moción de censura constructiva.

- **Constitución italiana de 1947**

Influyó en la configuración del Poder Judicial, en el modelo de justicia constitucional y en determinados aspectos de la organización territorial.

- **Constitución francesa de 1958**

Aportó elementos relativos a la organización institucional del Estado y a las relaciones entre Gobierno y Cortes Generales.

- **Constitución portuguesa de 1976**

Ejerció influencia en la formulación de derechos fundamentales y en la incorporación de principios rectores de la política social y económica.

- **Constituciones sueca y neerlandesa**

Sirvieron de referencia en aspectos relacionados con la configuración de la Corona y la institución del Defensor del Pueblo.

### B) Influencias del Derecho internacional de los derechos humanos

La Constitución incorpora una clara apertura al Derecho internacional, especialmente en materia de derechos fundamentales, lo que se manifiesta de forma expresa en el artículo 10.2.

Este precepto establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades públicas se interpretarán de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia ratificados por España.

Entre dichos instrumentos destacan:

- **Declaración Universal de Derechos Humanos**

- Los **Pactos internacionales de derechos humanos de 1966** (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)

- **Convenio Europeo de Derechos Humanos**

### C) Influencia del constitucionalismo histórico español

- **Constitución española de 1931.**

Constituye un antecedente relevante, especialmente en materia de reconocimiento de derechos, laicidad del Estado y ciertos elementos de descentralización política.

### D) Proyección Exterior

La Constitución Española de 1978 ha ejercido, a su vez, una notable influencia en procesos constitucionales posteriores, especialmente en países de América Latina, sirviendo como modelo en aspectos como la organización territorial del Estado, el sistema de derechos fundamentales y los mecanismos de justicia constitucional.

## **1.4 ELABORACIÓN**

El texto constitucional se enmarca en el proceso histórico de la Transición democrática. Un antecedente jurídico fundamental fue la Ley para la Reforma Política (Ley 1/1977, de 4 de enero), aprobada por las Cortes el 18 de noviembre de 1976, ratificada en referéndum el 15 de diciembre de 1976 y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 5 de enero de 1977. Esta norma, de carácter preconstitucional, supuso el instrumento jurídico que permitió la transición desde el régimen anterior hacia un sistema democrático, al posibilitar la convocatoria de elecciones libres y la transformación del sistema político.

Como consecuencia, el 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones generales democráticas, de las que surgieron las Cortes Generales con carácter constituyente, encargadas de elaborar la nueva Constitución

En el seno del Congreso de los Diputados se designó una ponencia integrada por siete diputados, representantes de las principales fuerzas políticas, encargada de redactar el anteproyecto constitucional:

- Gabriel Cisneros Laborda, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo (UCD)
- Gregorio Peces-Barba Martínez (PSOE)
- Jordi Solé Tura (PCE-PSUC)
- Manuel Fraga Iribarne (AP)
- Miquel Roca Junyent (Minoría Catalana)

El anteproyecto fue objeto de debate y aprobación en el Congreso de los Diputados y posteriormente en el Senado. Ante las discrepancias surgidas entre los textos aprobados por ambas Cámaras, se constituyó una Comisión Mixta Congreso-Senado, encargada de elaborar un texto de consenso que fue finalmente aprobado por ambas Cámaras el 31 de octubre de 1978.

La Constitución fue sometida a referéndum el 6 de diciembre de 1978, en el que resultó ratificada por el pueblo español con un 88,54 % de votos favorables. Posteriormente, fue sancionada por el Rey Juan Carlos I el 27 de diciembre de 1978 y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre del mismo año, fecha en la que entró en vigor.

El proceso constituyente español se caracteriza, por tanto, por su naturaleza pactada y por la utilización de mecanismos jurídicos que permitieron una transición ordenada hacia un sistema democrático.

## **1.5 ESTRUCTURA**

La Constitución Española puede analizarse desde una doble perspectiva: material, en atención a su contenido, y formal, en función de su organización sistemática.

### **A) Estructura material (por su contenido):**

#### **Parte dogmática.**

Recoge los principios constitucionales y el sistema de derechos y libertades. Está integrada por el **Título Preliminar** y el **Título I**, y viene precedida por el **Preámbulo**, que si bien carece de valor normativo directo, posee relevancia interpretativa.

### **Parte orgánica.**

Regula la organización y funcionamiento de los poderes del Estado, así como la estructura territorial. Comprende los **Títulos II a X**.

### **B) Estructura formal (organización del texto):**

La Constitución consta de **169 artículos**, distribuidos de la siguiente manera:

- **Preámbulo**
- **Título Preliminar** (arts. 1–9)
- **Título I. De los derechos y deberes fundamentales** (arts. 10–55)
  - Capítulo I. De los españoles y los extranjeros (arts. 11–13)
  - Capítulo II. Derechos y libertades (arts. 14–38)
    - Sección 1.<sup>a</sup> Derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 15–29)
    - Sección 2.<sup>a</sup> Derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 30–38)
  - Capítulo III. Principios rectores de la política social y económica (arts. 39–52)
  - Capítulo IV. Garantías de las libertades y derechos fundamentales (arts. 53–54)
  - Capítulo V. Suspensión de derechos y libertades (art. 55)
- **Título II. De la Corona** (arts. 56–65)
- **Título III. De las Cortes Generales** (arts. 66–96)
  - Capítulo I. De las Cámaras (arts. 66–80)
  - Capítulo II. De la elaboración de las leyes (arts. 81–92)
  - Capítulo III. De los Tratados Internacionales (arts. 93–96)
- **Título IV. Del Gobierno y de la Administración** (arts. 97–107)
- **Título V. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales** (arts. 108–116)
- **Título VI. Del Poder Judicial** (arts. 117–127)
- **Título VII. Economía y Hacienda** (arts. 128–136)
- **Título VIII. De la organización territorial del Estado** (arts. 137–158)
  - Capítulo I. Principios generales (arts. 137–139)
  - Capítulo II. De la Administración local (arts. 140–142)
  - Capítulo III. De las Comunidades Autónomas (arts. 143–158)
- **Título IX. Del Tribunal Constitucional** (arts. 159–165)
- **Título X. De la reforma constitucional** (arts. 166–169)
- **Disposiciones**

El texto constitucional se completa con:

- **4 disposiciones adicionales**
- **9 disposiciones transitorias**
- **1 disposición derogatoria**
- **1 disposición final**

En conjunto, la estructura de la Norma Fundamental presenta una sistemática ordenada y coherente, que articula de forma integrada la parte dogmática y la orgánica, facilitando tanto la delimitación de los

derechos y principios como la organización del poder público y su aplicación efectiva en el ordenamiento jurídico.

## 1.6 LA REFORMA CONSTITUCIONAL

La **reforma de la Constitución** se regula en el **Título X** (artículos 166 a 169 de la Constitución Española). La Norma Fundamental presenta carácter rígido, en la medida en que su modificación requiere la concurrencia de mayorías cualificadas y, en determinados supuestos, la observancia de un procedimiento especialmente agravado, lo que contribuye a preservar su estabilidad y asegura la primacía del texto constitucional.

### 1.6.1 INICIATIVA DE REFORMA (ART. 166 CE)

La **iniciativa** de reforma constitucional se ejerce en los términos previstos para la iniciativa legislativa ordinaria, conforme a lo dispuesto en el **artículo 87, apartados 1 y 2**, del texto constitucional. En consecuencia, se reconoce legitimación para promoverla al Gobierno, al Congreso de los Diputados, al Senado y a las Asambleas de las Comunidades Autónomas, en los términos constitucionalmente establecidos.

Debe subrayarse, por su relevancia sistemática, que la iniciativa legislativa popular queda expresamente excluida en materia de reforma constitucional, lo que refuerza el carácter institucional y cualificado del procedimiento de revisión de la Norma Fundamental.

### 1.6.2 PROCEDIMIENTO ORDINARIO (ART. 167 CE)

En el procedimiento ordinario de reforma constitucional, la aprobación del proyecto exige, con carácter general, el voto favorable de tres quintos de cada una de las Cámaras.

En caso de discrepancia entre el Congreso de los Diputados y el Senado, se prevé la constitución de una Comisión Mixta de composición paritaria entre Diputados y Senadores, encargada de elaborar un texto de consenso que someta nuevamente a la consideración de ambas Cámaras. Si, pese a ello, persistiera el desacuerdo, la reforma podrá ser aprobada por el Congreso mediante una mayoría de dos tercios, siempre que el Senado la hubiera aprobado previamente por mayoría absoluta.

En cuanto al referéndum, su convocatoria no tiene carácter automático, sino potestativo: únicamente procederá cuando así lo solicite, dentro de los quince días siguientes a la aprobación de la reforma, una **décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras**, configurándose así como un mecanismo de control adicional de naturaleza participativa.

### 1.6.3 PROCEDIMIENTO AGRAVADO (ART. 168 CE)

El procedimiento agravado de reforma constitucional se aplica cuando la reforma afecta a:

- la totalidad de la Constitución, o
- una revisión parcial que afecte a:
  - el Título Preliminar,
  - la Sección 1.ª del Capítulo II del Título I (derechos fundamentales y libertades públicas),
  - el Título II (Corona).

Desde una perspectiva procedimental, se articula a través de una secuencia reforzada de garantías. En primer lugar, se requiere la aprobación del principio de reforma por una **mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras**. A continuación, se impone la disolución inmediata de las Cortes Generales, lo que introduce un elemento de refrendo indirecto mediante la renovación del cuerpo legislativo.

Constituidas las nuevas Cámaras, estas deben ratificar la decisión de reforma y proceder a la aprobación del nuevo texto constitucional, nuevamente por mayoría de dos tercios en ambas. Finalmente, la reforma ha de ser sometida necesariamente a referéndum para su ratificación, configurándose este como un requisito imprescindible de validez en este procedimiento cualificado.

### **1.6.4 LÍMITE TEMPORAL (ART. 169 CE)**

La Constitución establece un límite temporal al ejercicio de la potestad de reforma, al disponer que no podrá iniciarse procedimiento alguno de revisión constitucional en **tiempo de guerra ni durante la vigencia de los estados previstos en el artículo 116 de la Constitución Española**.

En particular, dicha prohibición opera mientras se encuentren declarados los estados de alarma, excepción o sitio, en atención a las circunstancias extraordinarias que los justifican, preservando así la estabilidad del orden constitucional y evitando que su modificación se produzca en contextos de anormalidad institucional o restricción de derechos.

### **1.6.5 REFORMAS REALIZADAS**

Hasta la fecha, la Constitución ha sido objeto de cuatro reformas, todas ellas tramitadas conforme al procedimiento ordinario previsto en el artículo 167 de la Constitución:

#### **• Reforma de 1992 (art. 13.2 CE)**

Se incorporó la expresión «y pasivo», posibilitando el reconocimiento del derecho de sufragio pasivo a los extranjeros en elecciones municipales, en el marco de la integración europea derivada del Tratado de Maastricht.

#### **• Reforma de 2011 (art. 135 CE)**

Se introdujo el principio de estabilidad presupuestaria, con carácter vinculante para todas las Administraciones Públicas, en el contexto de la gobernanza económica de la Unión Europea y de los compromisos asumidos en materia de disciplina fiscal.

#### **• Reforma de 2024 (art. 49 CE)**

Se modificó la redacción del precepto relativo a las personas con discapacidad, sustituyendo una terminología superada por un enfoque basado en derechos. El nuevo artículo reconoce el ejercicio de los derechos del Título I en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas, prevé su protección mediante ley y encomienda a los poderes públicos el impulso de políticas orientadas a la autonomía personal, la inclusión social y la accesibilidad universal, con especial atención a las necesidades específicas de mujeres y menores con discapacidad.

#### **• Reforma de 2026 (art. 69.3 CE)**

Modificación de la representación territorial en el Senado para reconocer a la isla de **Formentera** como circunscripción electoral propia a efectos de elección de senadores, desvinculándola de la circunscripción compartida con Ibiza. La nueva redacción atribuye senador propio a cada isla con Cabildo o Consejo Insular, incorporando expresamente a Formentera. Constituye la cuarta reforma constitucional desde 1978.

En ninguno de estos supuestos se solicitó la celebración de referéndum, conforme a la posibilidad prevista en el artículo 167.3 CE.

### **1.6.6 INFORME DEL CONSEJO DE ESTADO (2006) SOBRE POSIBLES REFORMAS**

El Consejo de Estado, en su informe de 16 de febrero de 2006, examinó diversas propuestas de reforma constitucional orientadas a la actualización del texto y a su adecuación a la evolución institucional y política. Entre las principales líneas de reforma analizadas destacan:

- La supresión de la preferencia del varón en el orden de sucesión a la Corona, en coherencia con el principio de igualdad.
- La constitucionalización del proceso de integración europea, mediante la incorporación de referencias expresas a la pertenencia de España a la Unión Europea y a los mecanismos de cesión de competencias.
- La inclusión expresa en el texto constitucional de la denominación de las Comunidades Autónomas, con el fin de reforzar la claridad y sistemática del modelo territorial.
- La reforma del Senado para su configuración como auténtica cámara de representación territorial, en línea con la estructura descentralizada del Estado.

En definitiva, la Norma Fundamental de 1978 constituye el pilar esencial del sistema jurídico y político, garantizando la sujeción de todos los poderes al Derecho y asegurando un marco estable de convivencia democrática.

## **1.7 RESUMEN DEL APARTADO**

### **1.1 CONCEPTOS CLAVE**

Constitución = norma suprema del ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE)

→ Vincula a ciudadanos y poderes públicos

### **FUNCIONES**

- Ordena el sistema político
- Organiza el Estado
- Reconoce derechos y libertades
- Limita el poder

### **CE 1978**

- 8ª Constitución española
- Contexto: Transición
- Aprobación Cortes: 31/10/1978
- Referéndum: 6/12/1978
- Vigencia: 29/12/1978

Define España como:

→ Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE) + Monarquía parlamentaria (art. 1.3 CE)

### **1.2 CARACTERÍSTICAS**

#### **A) Formales**

- Escrita, extensa, rígida
- Normativa (eficacia directa)
- Compleja (Estado autonómico)
- Consensuada

- Incompleta (requiere desarrollo)
- Abierta (de mínimos)

### **B) Materiales**

- Origen popular (referéndum)
  - Monarquía parlamentaria
  - Estado autonómico (descentralizado)
  - Integradora (pluralismo político)
- Concepto clave: rigidez jurídica + flexibilidad política

## **1.3 INFLUENCIAS**

### **Derecho comparado**

- Alemania → Estado social, derechos, moción de censura
- Italia → Poder Judicial
- Francia → instituciones
- Portugal → derechos
- Suecia / Países Bajos → Corona, Defensor del Pueblo

### **Derecho internacional**

- Declaración Universal de Derechos Humanos
  - Pactos de 1966
  - Convenio Europeo de Derechos Humanos
- Art. 10.2 CE: interpretación conforme a tratados internacionales

### **Historia española**

- Influencia: Constitución de 1931

## **1.4 ELABORACIÓN**

- Ley para la Reforma Política → inicio del proceso
- Elecciones 1977 → Cortes Constituyentes
- Ponencia (7 miembros)

Fases:

- Cortes: 31/10/1978
- Referéndum: 6/12/1978
- Sanción real: 27/12/1978
- Publicación/vigencia: 29/12/1978

→ *Proceso consensuado*

## **1.5 ESTRUCTURA**

### **A) Material**

- Parte dogmática → principios y derechos (Preliminar + Título I)
- Parte orgánica → organización del Estado (Títulos II–X)

### **B) Formal**

- Preámbulo

- Título Preliminar (1–9)
- 10 Títulos (I–X)
- 169 artículos

Disposiciones: 4 adicionales | 9 transitorias | 1 derogatoria | 1 final

## **1.6 REFORMA CONSTITUCIONAL**

### **TÍTULO X (arts. 166–169 CE)**

#### **A) Procedimiento ordinario (art. 167 CE)**

- 3/5 de cada Cámara
- Referéndum → potestativo (1/10 diputados o senadores)

#### **B) Procedimiento agravado (art. 168 CE)**

Supuestos:

- Reforma total
- Título Preliminar
- Derechos fundamentales (15–29)
- Corona

### **FASES**

Aprobación por 2/3 de cada Cámara

Disolución de las Cortes

Ratificación y aprobación por 2/3 de las nuevas Cámaras

Referéndum obligatorio

### **LÍMITE**

- No podrá iniciarse en tiempo de guerra ni durante la vigencia de los estados del art. 116 CE.

### **REFORMAS REALIZADAS**

- 1992 → art. 13.2 (sufragio pasivo extranjeros UE)
- 2011 → art. 135 (estabilidad presupuestaria)
- 2024 → art. 49 (personas con discapacidad)
- 2026 → art. 69.3 (senador propio para Formentera)

### **ARTÍCULOS CLAVE**

- Art. 1.1 → Estado social y democrático de Derecho
- Art. 9.1 → supremacía constitucional
- Art. 10.2 → interpretación conforme a tratados
- Art. 167 vs 168 → procedimientos de reforma

### **ASPECTOS FUNDAMENTALES**

- Supremacía constitucional
- Parte dogmática vs orgánica
- Estado autonómico
- Rigidez constitucional
- Apertura al Derecho internacional.

## 2 LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

Los principios constitucionales se recogen principalmente en el **Título Preliminar** (arts. 1 a 9 CE), donde se establecen los elementos esenciales de la organización política del Estado y los fundamentos del ordenamiento jurídico.

El Preámbulo, si bien carece de valor normativo directo, expresa los fines que inspiran la Constitución —convivencia democrática, Estado de Derecho, protección de los derechos y progreso social— y cumple una relevante función interpretativa.

Los principios con eficacia jurídica vinculante se contienen en el articulado, singularmente en los artículos **1, 2 y 9** de la Constitución.

### 2.1 Estado Social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE)

El artículo 1.1 de la Constitución establece que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, fórmula que integra tres dimensiones esenciales e interrelacionadas:

- **Estado de Derecho**

Implica la plena sujeción de ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE), así como la vigencia de los principios de legalidad, jerarquía normativa, seguridad jurídica, responsabilidad y proscripción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE).

- **Estado democrático**

Se fundamenta en el principio de soberanía nacional, que reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado (art. 1.2 CE), y se articula a través de mecanismos de participación política, singularmente el sufragio universal y el papel esencial de los partidos políticos como instrumentos de participación (art. 6 CE).

- **Estado social**

Comporta la asunción por los poderes públicos de un papel activo en la promoción de las condiciones necesarias para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, de conformidad con el artículo 9.2 CE, así como el impulso de políticas sociales y económicas orientadas al bienestar general.

En este sentido, el artículo 9.2 CE constituye el fundamento operativo del Estado social, al imponer a los poderes públicos un mandato de actuación positiva.

### 2.2 VALORES SUPERIORES DEL ORDENAMIENTO (ART. 1.1 CE)

El artículo 1.1 de la Constitución proclama como valores superiores del ordenamiento jurídico:

- libertad
- justicia
- igualdad
- pluralismo político

Estos valores constituyen los principios axiológicos básicos del sistema constitucional y cumplen una función de orientación e integración del ordenamiento jurídico. En particular, informan la interpretación de las normas y guían la actuación de los poderes públicos, proyectándose sobre el conjunto del sistema jurídico.

## **2.3 OTROS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES BÁSICOS (ARTS 1.2, 1.3 Y 2 CE)**

- **Soberanía nacional (art. 1.2 CE)**  
La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, configurándose como fundamento último de la legitimidad del sistema constitucional.
- **Monarquía parlamentaria (art. 1.3 CE)**  
La forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria, en la que el Rey ejerce funciones constitucionales de carácter representativo, simbólico, arbitral y moderador, sin intervención directa en la dirección política.
- **Unidad, autonomía y solidaridad (art. 2 CE)**  
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, así como la solidaridad entre todas ellas, configurando un modelo territorial descentralizado.

## **2.4 PRINCIPIOS DEL ART. 9 CE (ESPECIAL RELEVANCIA)**

El artículo 9 de la Constitución concreta el principio de Estado de Derecho a través de tres niveles normativos complementarios:

- **Artículo 9.1 CE (principio de sujeción)**

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, consagrando el principio de supremacía constitucional.

- **Artículo 9.2 CE (mandato de promoción)**

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

- **Artículo 9.3 CE (principios y garantías del ordenamiento jurídico)**

La Constitución garantiza los siguientes principios:

- o principio de legalidad,
- o jerarquía normativa,
- o publicidad de las normas,
- o irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales,
- o seguridad jurídica,
- o responsabilidad de los poderes públicos,
- o interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

## **2.5 OTROS PRINCIPIOS DEL TÍTULO PRELIMINAR (ARTS. 3 A 8 CE)**

- **Lengua oficial y cooficialidad (art. 3 CE)**  
El castellano es la lengua oficial del Estado, existiendo un deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

• **Bandera del Estado (art. 4 CE)**

Se establece la bandera de España y se reconoce la posibilidad de que las Comunidades Autónomas tengan sus propias banderas, que se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y actos oficiales.

• **Capitalidad del Estado (art. 5 CE)**

La capital del Estado es la villa de Madrid.

• **Partidos políticos (art. 6 CE)**

Expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política, debiendo su creación y el ejercicio de su actividad ser libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley.

• **Sindicatos y asociaciones empresariales (art. 7 CE)**

Contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios, siendo libres su creación y el ejercicio de su actividad dentro del respeto a la Constitución y a la ley.

• **Fuerzas Armadas (art. 8 CE)**

Tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

## 2.6 RESUMEN ARTÍCULOS

- **Art. 1.1** → Estado social y democrático de Derecho + valores superiores del ordenamiento
- **Art. 1.2** → soberanía nacional (reside en el pueblo español)
- **Art. 1.3** → Monarquía parlamentaria (forma política del Estado)
- **Art. 2** → unidad de la Nación + autonomía de nacionalidades y regiones + solidaridad
- **Art. 9.1** → sujeción a la Constitución y al ordenamiento jurídico
- **Art. 9.2** → mandato de promover libertad e igualdad reales y efectivas
- **Art. 9.3** → principios y garantías del ordenamiento jurídico (legalidad, jerarquía normativa, seguridad jurídica, etc.)

## 2.7 RESUMEN DEL APARTADO

- **Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE)**
- **Estado social**  
Mandato dirigido a los poderes públicos para promover las condiciones que hagan reales y efectivas la libertad y la igualdad (art. 9.2 CE), así como para desarrollar políticas sociales y económicas orientadas al bienestar general (v. gr., art. 49 CE).
- **Estado democrático:**  
Fundado en la soberanía nacional, que reside en el pueblo español (art. 1.2 CE), y en la participación política, especialmente a través de los partidos políticos como instrumentos fundamentales (art. 6 CE).
- **Estado de Derecho:**  
Supone la sujeción de ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE), así como la garantía de los principios del artículo 9.3 CE: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad de los poderes públicos e interdicción de la arbitrariedad.

## **VALORES SUPERIORES DEL ORDENAMIENTO (art. 1.1 CE)**

### **1. Libertad**

- Valor superior (art. 1.1 CE)
- Promoción: libertad real y efectiva (art. 9.2 CE)
- Derechos relacionados: arts. 16, 17, 19 y 20 CE

### **2. Justicia**

- Valor superior (art. 1.1 CE)
- La justicia emana del pueblo (art. 117.1 CE)
- Garantía: derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE)

### **3. Igualdad**

- Valor superior (art. 1.1 CE)
- Igualdad material (art. 9.2 CE)
- Igualdad formal y no discriminación (art. 14 CE)
- Igualdad territorial (art. 139.1 CE)
- Competencia estatal para su garantía (art. 149.1.1.<sup>a</sup> CE)

### **4. Pluralismo político**

- Valor superior (art. 1.1 CE)
- Expresión institucional: partidos políticos (art. 6 CE),

### 3 LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y SUS GARANTÍAS

Los derechos y deberes fundamentales se regulan en el Título I de la Constitución Española (arts. 10 a 55 CE), que constituye el núcleo del sistema de derechos del ordenamiento constitucional.

En su estructura interna:

- El Capítulo II (arts. 14 a 38 CE) reconoce los derechos y libertades.
- El Capítulo IV (arts. 53 y 54 CE) establece su sistema de garantías.
- El Capítulo V (art. 55 CE) regula la suspensión de determinados derechos.

Desde una perspectiva sistemática, cabe distinguir tres grandes categorías:

• **Derechos fundamentales y libertades públicas en sentido estricto**, integrados por el artículo 14 y la Sección 1.ª del Capítulo II (arts. 15 a 29 CE), que gozan de un régimen reforzado de protección, en particular mediante el recurso de amparo constitucional y el procedimiento preferente y sumario, conforme al artículo 53.2 CE.

• **Derechos y deberes de los ciudadanos**, recogidos en la Sección 2.ª del Capítulo II (arts. 30 a 38 CE), cuyo ejercicio se regula por ley y que se someten al régimen general del artículo 53.1 CE.

• **Principios rectores de la política social y económica**, comprendidos en el Capítulo III (arts. 39 a 52 CE), que informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.3 CE.

Con carácter general, los derechos fundamentales se configuran como derechos inherentes a la dignidad de la persona (art. 10.1 CE) y presentan rasgos característicos como su irrenunciabilidad, inviolabilidad y universalidad, sin perjuicio de la concreta titularidad, contenido y límites que en cada caso establezcan la Constitución y las leyes.

#### 3.1 DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS (CAPÍTULO II, ARTS. 14–38)

##### 3.1.1 BLOQUE DE MÁXIMA PROTECCIÓN (ART. 14 + SECCIÓN 1.ª: ARTS. 15–29)

Este bloque comprende los derechos fundamentales y libertades públicas en sentido estricto, que gozan de la máxima protección constitucional.

##### • Derecho a la vida y a la integridad física y moral (art. 15 CE)

Prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes. La referencia constitucional a la pena de muerte ha quedado sin eficacia tras su abolición por la Ley Orgánica 11/1995, también en tiempo de guerra. En conexión con este precepto, la interrupción voluntaria del embarazo se regula por la Ley Orgánica 2/2010 y la prestación de ayuda para morir por la Ley Orgánica 3/2021.

##### • Libertad ideológica, religiosa y de culto (art. 16 CE)

Garantiza la libertad de creencias y la aconfesionalidad del Estado: ninguna confesión tendrá carácter estatal, sin perjuicio de las relaciones de cooperación con las confesiones religiosas. Su desarrollo básico se contiene en la Ley Orgánica 7/1980.

##### • Derecho a la libertad y a la seguridad (art. 17 CE)

Incluye las garantías de la detención, el plazo máximo de 72 horas y el procedimiento de habeas corpus, regulado por la Ley Orgánica 6/1984.

• **Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; inviolabilidad del domicilio; secreto de las comunicaciones; y protección de datos (art. 18 CE)**

Este precepto tiene especial relevancia en el ámbito TIC, en particular su apartado 4, que fundamenta la protección de datos personales. Deben citarse la Ley Orgánica 1/1982, la Ley Orgánica 2/1984 y la Ley Orgánica 3/2018.

• **Libertad de residencia y circulación (art. 19 CE)**

Reconoce el derecho a circular por el territorio nacional y a entrar y salir libremente de España en los términos establecidos por la ley.

• **Libertad de expresión e información (art. 20 CE)**

Comprende la libertad de expresión, producción y creación literaria, artística, científica y técnica, la libertad de cátedra y el derecho a comunicar o recibir información veraz. Prohíbe la censura previa y establece límites derivados del respeto al honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la juventud y de la infancia.

• **Derecho de reunión (art. 21 CE)**

Desarrollado por la Ley Orgánica 9/1983.

• **Derecho de asociación (art. 22 CE)**

Desarrollado por la Ley Orgánica 1/2002.

• **Derecho de participación política y de acceso a cargos públicos (art. 23 CE)**

Se proyecta sobre el sufragio, la participación directa o representativa y el acceso en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos. Son normas de referencia la Ley Orgánica 5/1985 (LOREG), la Ley Orgánica 2/1980 y la Ley Orgánica 3/1984.

• **Derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE)**

Constituye uno de los pilares del sistema de garantías. Comprende el derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.

Incluye, entre otras garantías:

- derecho al juez ordinario predeterminado por la ley,
- derecho a la defensa y asistencia letrada,
- derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas,
- derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes,
- presunción de inocencia”.

• **Principio de legalidad penal y sancionadora (art. 25 CE)**

Impide sancionar por hechos que no constituyan infracción en el momento de producirse y establece que las penas privativas de libertad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social.

• **Derecho a la educación (art. 27 CE)**

Reconoce el derecho a la educación, la libertad de enseñanza, la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza básica y la autonomía universitaria en los términos previstos por la ley.

• **Libertad sindical y derecho de huelga (art. 28 CE)**

La libertad sindical se desarrolla en la Ley Orgánica 11/1985. El derecho de huelga continúa teniendo como norma de referencia el Real Decreto-ley 17/1977, interpretado conforme a la Constitución por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

- **Derecho de petición (art. 29 CE)**

Desarrollado por la Ley Orgánica 4/2001.

### **3.1.2 SECCIÓN 2.<sup>a</sup> (ARTS. 30–38): DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS (PROTECCIÓN INTERMEDIA)**

Los derechos y deberes comprendidos en la Sección 2.<sup>a</sup> no gozan del régimen reforzado de tutela previsto en el artículo 53.2 CE, si bien vinculan a todos los poderes públicos y están sometidos a reserva de ley y al respeto de su contenido esencial, conforme a lo dispuesto en el artículo 53.1 CE.

Entre ellos destacan:

- **Derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica (art. 32 CE)**

Reconoce la igualdad de los cónyuges en el matrimonio. La regulación civil del matrimonio entre personas del mismo sexo fue introducida por la Ley 13/2005, de modificación del Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.

- **Derecho a la propiedad privada y a la herencia (art. 33 CE)**

Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, cuyo contenido viene delimitado por su función social. La expropiación forzosa solo podrá acordarse por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en la ley.

- **Derecho y deber de trabajar (art. 35 CE)**

Comprende el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador y su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación.

- **Negociación y conflicto colectivos (art. 37 CE)**

Reconoce el derecho a la negociación colectiva laboral y la fuerza vinculante de los convenios, así como el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. Debe diferenciarse de la libertad sindical y del derecho de huelga (art. 28 CE).

- **Libertad de empresa (art. 38 CE)**

Reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

### **3.2 PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA (CAP. III, ARTS. 39–52)**

Los principios rectores de la política social y económica, recogidos en el Capítulo III del Título I (arts. 39 a 52 CE), no constituyen derechos fundamentales en sentido estricto, sino mandatos dirigidos a los poderes públicos.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 53.3 CE, estos principios informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Su eficacia es, por tanto, indirecta o mediata, en la medida en que solo pueden ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

No obstante, desempeñan una relevante función interpretativa y orientadora del ordenamiento jurídico, especialmente en la configuración del Estado social, al establecer objetivos y directrices para la actuación de los poderes públicos en ámbitos como la familia, la seguridad social, la salud, la cultura o el medio ambiente.

### **3.3 GARANTÍAS (Cap. IV: arts. 53–54) y SUSPENSIÓN (Cap. V: art. 55)**

#### **3.3.1 ARTÍCULO 53 CE: TRES NIVELES DE GARANTÍA**

El artículo 53 de la Constitución establece un sistema escalonado de garantías de los derechos, en función de su distinta naturaleza y grado de protección:

- **Primer nivel (art. 53.1 CE)**

Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II (arts. 14 a 38 CE) vinculan a todos los poderes públicos. Su ejercicio solo puede regularse por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial. Asimismo, su tutela corresponde a los tribunales ordinarios.

- **Segundo nivel o tutela reforzada (art. 53.2 CE)**

Comprende el artículo 14, la Sección 1.<sup>a</sup> del Capítulo II (arts. 15 a 29 CE) y el derecho a la objeción de conciencia del artículo 30 CE.

Su protección se articula mediante:

- tutela ante los tribunales ordinarios por un procedimiento preferente y sumario,
- recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, una vez agotada la vía judicial previa”.

- **Tercer nivel (art. 53.3 CE)**

Corresponde a los principios rectores de la política social y económica (arts. 39 a 52 CE), que informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, con una eficacia jurídica indirecta o mediata.

#### **3.3.2 ARTÍCULO 54 CE: DEFENSOR DEL PUEBLO**

El **Defensor del Pueblo** es el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas, para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución.

A tal efecto, supervisa la actividad de la Administración, pudiendo investigar actuaciones administrativas, formular recomendaciones y dirigir advertencias a las autoridades y funcionarios.

Asimismo, está legitimado para interponer el recurso de inconstitucionalidad y el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en los términos previstos por la ley orgánica reguladora de la institución (Ley Orgánica 3/1981).

### **3.4 SUSPENSIÓN DE DERECHOS (ART. 55 CE)**

El **artículo 55** de la Constitución regula la suspensión de determinados derechos fundamentales en situaciones excepcionales, distinguiendo entre suspensión general y suspensión individual.

- **Suspensión general (art. 55.1 CE)**

Puede acordarse en los estados de excepción y de sitio, en los términos previstos en la ley orgánica correspondiente, afectando únicamente a los derechos expresamente enumerados en el precepto.

- Suspensión individual (art. 55.2 CE)

Se contempla respecto de personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. Esta suspensión requiere intervención judicial y control parlamentario, en los términos previstos por la Constitución y la ley.

### **3.5 RESERVA DE LEY ORGÁNICA (ART. 81 CE)**

El artículo 81 de la Constitución establece la reserva de ley orgánica para determinadas materias de especial relevancia constitucional, entre las que destacan el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, la aprobación de los Estatutos de Autonomía, el régimen electoral general y aquellas otras expresamente previstas en la Constitución.

Las leyes orgánicas requieren, para su aprobación, modificación o derogación, mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, en una votación final sobre el conjunto del proyecto, lo que refuerza su posición en el sistema de fuentes.

En relación con los derechos fundamentales, debe precisarse que:

- **No toda regulación de los derechos del Capítulo II exige ley orgánica**, sino únicamente su desarrollo en los términos del artículo 81 CE.

- **La reserva de ley orgánica se predica, esencialmente, del artículo 14 y de la Sección 1.ª del Capítulo II (arts. 15 a 29 CE)**, es decir, de los derechos fundamentales y libertades públicas en sentido estricto.

- **Para los derechos y deberes de la Sección 2.ª (arts. 30 a 38 CE)** rige, con carácter general, la reserva de ley ordinaria del artículo 53.1 CE.

### **3.6 RESUMEN DEL APARTADO**

Los derechos reconocidos en el Título I de la Constitución no presentan una naturaleza homogénea ni un mismo nivel de protección.

- **El artículo 14 y la Sección 1.ª del Capítulo II (arts. 15 a 29 CE)** integran el núcleo de los derechos fundamentales y libertades públicas en sentido estricto, dotados de un régimen reforzado de garantías (art. 53.2 CE).

- **La Sección 2.ª del Capítulo II (arts. 30 a 38 CE)** recoge los derechos y deberes de los ciudadanos, sometidos al régimen general de protección previsto en el artículo 53.1 CE.

- **Los artículos 39 a 52 CE** contienen los principios rectores de la política social y económica, con una eficacia jurídica indirecta o mediata (art. 53.3 CE).

Las garantías de los derechos se articulan en tres planos:

- vinculación de todos los poderes públicos;
- reserva de ley y respeto del contenido esencial;
- y, para el núcleo reforzado, tutela judicial mediante un procedimiento preferente y sumario y, en su caso, recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

## 4 LA CORONA

La forma política del Estado español es la **Monarquía parlamentaria** (art. 1.3 CE). En este marco, el **Rey es el Jefe del Estado** y símbolo de su unidad y permanencia. Le corresponde arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones, asumir la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejercer las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes (art. 56.1 CE).

La regulación constitucional de la **Corona** se contiene en el **Título II** de la Constitución (arts. 56 a 65 CE). Se trata de una institución de carácter representativo y moderador, propia de una monarquía parlamentaria, en la que el Rey carece de potestades de dirección política, que corresponden al Gobierno conforme al artículo 97 CE.

### 4.1 POSICIÓN CONSTITUCIONAL DEL REY Y REFRENDO (ARTS. 56 Y 64 CE)

El artículo 56 CE define al **Rey como Jefe del Estado**, símbolo de su unidad y permanencia, y le atribuye funciones de arbitraje y moderación del funcionamiento regular de las instituciones, así como la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales.

Asimismo, su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad (art. 56.3 CE). Como contrapartida, sus **actos deberán ser siempre refrendados en la forma prevista en el artículo 64 CE, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2 CE**, careciendo de validez sin dicho refrendo. La responsabilidad por estos actos recae en las personas que los refrendan.

El **refrendo corresponde**, con carácter general, al **Presidente del Gobierno y, en su caso, a los ministros competentes**. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, así como la disolución de las Cortes Generales prevista en el artículo 99 CE, serán refrendados por el Presidente del Congreso de los Diputados.

### 4.2 SUCESIÓN EN LA CORONA Y ABDICACIÓN (ART. 57 CE; LO 3/2014)

La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica (art. 57.1 CE).

La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, conforme a los siguientes criterios: preferencia de la línea anterior sobre las posteriores; en la misma línea, del grado más próximo al más remoto; y, en el mismo grado, del varón sobre la mujer.

Las abdicaciones y renunciaciones, así como cualquier duda de hecho o de derecho que se suscite en el orden de sucesión a la Corona, se resolverán por ley orgánica (art. 57.5 CE).

La **abdicación de Don Juan Carlos I se hizo efectiva mediante la Ley Orgánica 3/2014**, de 18 de junio.

### 4.3 CONSORTES, REGENCIA Y TUTELA (ARTS. 58 A 60 CE)

La **Reina consorte** o el consorte de la Reina **no pueden asumir funciones constitucionales**, salvo lo dispuesto para la Regencia (art. 58 CE).

La Regencia procede cuando el Rey es menor de edad o cuando se encuentra inhabilitado para el ejercicio de su autoridad y dicha imposibilidad es reconocida por las Cortes Generales. La Constitución regula asimismo los distintos supuestos de Regencia (unipersonal o colegiada) y exige que el **regente sea español y mayor de edad (art. 59 CE)**.

La tutela del Rey menor corresponde a la persona designada en testamento por el Rey difunto; en su defecto, al padre o a la madre mientras permanezcan viudos; y, en última instancia, a la persona nombrada por las Cortes Generales. La **tutela es incompatible, con carácter general, con la Regencia** y con todo cargo o representación política, salvo en el caso del padre, madre o ascendientes directos del Rey (art. 60 CE).

#### **4.4 PROCLAMACIÓN Y “COMPROMISO CONSTITUCIONAL” (ART. 61 CE)**

El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, debe prestar juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas (art. 61.1 CE).

El mismo juramento, junto con el de fidelidad al Rey, corresponde al Príncipe heredero al alcanzar la mayoría de edad y al Regente o Regentes al asumir sus funciones (art. 61.2 CE).

#### **4.5 FUNCIONES CONSTITUCIONALES DEL REY (ARTS. 62 Y 63 CE)**

##### **4.5.1 FUNCIONES INTERNAS (ART. 62 CE)**

Las funciones del Rey se recogen principalmente en los arts. 62 y 63 de la Constitución y pueden sistematizarse así:

##### **A) Funciones internas (art. 62 CE)**

Corresponde al Rey:

- sancionar y promulgar las leyes;
- convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones;
- convocar referéndum en los casos previstos en la Constitución;
- proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo y poner fin a sus funciones;
- nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente;
- expedir los decretos acordados en Consejo de Ministros;
- conferir empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones;
- ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno;
- ejercer el mando supremo de las Fuerzas Armadas;
- ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, sin que pueda autorizar indultos generales;
- ostentar el Alto Patronazgo de las Reales Academias.

##### **B) Funciones internacionales (art. 63 CE)**

Corresponde al Rey:

- acreditar a los embajadores y otros representantes diplomáticos, así como recibir la acreditación de los representantes extranjeros;

- manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados;
- previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.

### **C) Otras funciones previstas en otros preceptos constitucionales**

La Constitución atribuye además al Rey diversas funciones de nombramiento, entre las que destacan:

- nombrar al Presidente del Gobierno tras el procedimiento del artículo 99 CE;
- nombrar y separar a los demás miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente (art. 100 CE);
- nombrar al Presidente del Tribunal Supremo, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (art. 123.2 CE);
- nombrar al Fiscal General del Estado, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial (art. 124.4 CE);
- nombrar a los Magistrados del Tribunal Constitucional y a su Presidente, en los términos de los artículos 159 y 160 CE;
- nombrar a los Presidentes de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 152.1 CE.

### **4.5.2 DOTACIÓN PRESUPUESTARIA Y CASA DEL REY (ART. 65)**

El artículo 65 de la Constitución establece que el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, que distribuye libremente (art. 65.1 CE).

Asimismo, corresponde al Rey nombrar y relevar libremente a los miembros civiles y militares de su Casa (art. 65.2 CE).

### **4.5.3 REFORMA DEL TÍTULO II Y CUESTIONES DISCUTIDAS**

La **reforma constitucional** que afecte al Título II de la Constitución se tramita conforme al procedimiento agravado previsto en el **artículo 168 CE**, que exige la **aprobación por mayoría de dos tercios de cada Cámara**, la disolución de las Cortes Generales, la ratificación por las nuevas Cámaras y la aprobación en referéndum.

Desde el punto de vista doctrinal, se han señalado como cuestiones especialmente debatidas la regla de sucesión con preferencia del varón sobre la mujer (art. 57.1 CE) y el alcance de la inviolabilidad del Rey (art. 56.3 CE), sin que hasta la fecha se haya producido una reforma constitucional en estos ámbitos.

## **4.6 RESUMEN DEL APARTADO**

La Corona se regula en el Título II de la Constitución (arts. 56 a 65 CE). La forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, y ejerce funciones representativas, arbitrales y moderadoras.

- **Art. 56 CE:** posición constitucional del Rey, inviolabilidad y no responsabilidad.
- **Art. 57 CE:** sucesión hereditaria y abdicaciones y renunciaciones.
- **Art. 58 CE:** Reina consorte o consorte de la Reina.
- **Art. 59 CE:** Regencia.
- **Art. 60 CE:** tutela del Rey menor.
- **Art. 61 CE:** proclamación y juramento.
- **Arts. 62 y 63 CE:** funciones del Rey.
- **Art. 64 CE:** refrendo.

- **Art. 65 CE:** dotación de la Casa del Rey.

Las funciones del Rey pueden sistematizarse del siguiente modo:

- **Funciones representativas, arbitrales y moderadoras** (art. 56.1 CE).

- **Funciones en relación con las Cortes Generales y el Gobierno:**

sanción y promulgación de las leyes; convocatoria y disolución de las Cortes Generales; propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno; nombramiento y cese de los miembros del Gobierno; expedición de los decretos acordados en Consejo de Ministros; derecho a ser informado de los asuntos de Estado y presidencia del Consejo de Ministros, a petición del Presidente del Gobierno.

- **Funciones de carácter militar y honorífico:**

mando supremo de las Fuerzas Armadas; ejercicio del derecho de gracia con arreglo a la ley; y Alto Patronazgo de las Reales Academias.

- **Funciones internacionales:**

acreditación de embajadores y representantes diplomáticos; manifestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados; y declaración de la guerra y la paz, previa autorización de las Cortes Generales.

## **5 LAS CORTES GENERALES. EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y EL SENADO**

Las Cortes Generales son el órgano constitucional que **representa al pueblo español** y están formadas por el **Congreso de los Diputados y el Senado** (art. 66.1 CE).

Ejercen la **potestad legislativa del Estado**, **aprueban los Presupuestos Generales del Estado**, **controlan la acción del Gobierno** y desempeñan las demás funciones que les atribuye la Constitución (art. 66.2 CE). Asimismo, **son inviolables** (art. 66.3 CE).

El sistema parlamentario español es bicameral, caracterizado por un bicameralismo imperfecto, en el que el Congreso de los Diputados ostenta una posición de preeminencia, especialmente en las funciones legislativas y en el control del Gobierno.

### **5.1 COMPOSICIÓN DE LAS CÁMARAS**

#### **Congreso de los Diputados (art. 68 CE)**

Compuesto por un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados (actualmente 350, conforme a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General).

- Elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.
- Circunscripción electoral: la provincia.
- Sistema electoral de representación proporcional.
- Mandato de 4 años

#### **Senado (art. 69 CE)**

- Cámara de representación territorial.
- Elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.
- Sistema de elección mixto:

##### **o Senadores de elección directa:**

- 4 senadores por provincia.
- En las islas, circunscripción insular: corresponden 3 senadores a cada una de las islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) y 1 a cada una de las siguientes islas: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.
- Ceuta y Melilla: 2 senadores cada una.

##### **o Senadores designados por las Comunidades Autónomas**

- 1 senador inicial por cada Comunidad Autónoma.
- 1 senador adicional por cada millón de habitantes de su respectivo territorio.
- Mandato de 4 años.

### **5.2 ESTATUTO DE LOS PARLAMENTARIOS (ART. 67 Y 71 CE)**

- **Inviolabilidad:** los diputados y senadores no podrán ser perseguidos por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones (art. 71.1 CE).

- **Inmunidad:** durante su mandato, no podrán ser detenidos sino en caso de flagrante delito, ni inculcados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva (suplicatorio) (art. 71.2 CE).
- **Aforamiento:** en las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 71.3 CE).
- **Asignación económica:** tienen derecho a percibir una asignación que será fijada por la respectiva Cámara (art. 71.4 CE).
- **Además (art. 67 CE):**
  - Prohibición de doble pertenencia simultánea al Congreso y al Senado.
  - Prohibición del mandato imperativo (art. 67 CE).

### 5.3 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

- Funcionan **en Pleno y en Comisiones** (art. 75 CE).
- **Diputación Permanente:** órgano que garantiza la continuidad de las Cámaras fuera de los períodos de sesiones o tras su disolución, compuesta por un mínimo de 21 miembros (art. 78 CE).
- **Períodos de sesiones** (art. 73 CE):  
septiembre a diciembre, y febrero a junio.
- **Sesiones públicas**, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara (art. 80 CE).
- **Voto personal e indelegable** (art. 79 CE).

**Autonomía parlamentaria** (art. 72 CE):

- Aprobación de sus propios Reglamentos.
- Autonomía presupuestaria.
- Elección de sus órganos de gobierno.

### 5.4 FUNCIONES DE LAS CORTES GENERALES

#### A) Función legislativa

Aprobación de leyes y participación en el procedimiento legislativo en los términos previstos en la Constitución.

#### B) Función presupuestaria

Aprobación de los **Presupuestos Generales del Estado** (art. 66.2 CE).

#### C) Función de control del Gobierno

- El Gobierno responde políticamente ante el **Congreso de los Diputados** (art. 108 CE).
- Investidura del Presidente del Gobierno ante el Congreso de los Diputados (art. 99 CE).
- El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las preguntas e interpelaciones que se les formulen en las Cámaras (art. 111.1 CE).
- Exigencia de responsabilidad política mediante la moción de censura (art. 113 CE) y la cuestión de confianza (art. 112 CE).

#### D) Función internacional

- Autorización de la celebración de determinados tratados internacionales en los casos previstos en la Constitución (arts. 93 y 94 CE).

#### E) Otras funciones

- Designación o participación en la designación de órganos constitucionales y otros órganos del Estado, como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial o el Defensor del Pueblo...

## 5.5 PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO (ARTS. 81–92 CE)

### Leyes orgánicas (art. 81 CE)

- Requieren **mayoría absoluta** del **Congreso de los Diputados** en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

### Delegación legislativa (art. 82 CE)

- Se realiza mediante ley de bases (para textos articulados) o ley ordinaria (para textos refundidos).
- Da lugar a normas con rango de ley denominadas **Decretos Legislativos** (art. 85 CE).

### Decretos-leyes (art. 86 CE)

- Dictados por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad
- Deben ser convalidados por el Congreso de los Diputados en el plazo de **30 días**.
- No pueden afectar a determinadas materias (instituciones básicas del Estado, derechos del Título I, régimen de las Comunidades Autónomas y derecho electoral general).

### Iniciativa legislativa (art. 87 CE)

- Gobierno (proyectos de ley).
- Congreso de los Diputados y Senado (proposiciones de ley).
- Asambleas de Comunidades Autónomas (CCAA).
- Iniciativa legislativa popular (mínimo de 500.000 firmas), no procede en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

### Proyectos de ley (art. 88 CE)

- Son aprobados por el Consejo de Ministros y remitidos al Congreso de los Diputados, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para su tramitación.

## 5.6 RELACIONES CON EL GOBIERNO

- **Responsabilidad política del Gobierno ante el Congreso de los Diputados** (art. 108 CE).
- Disolución de las Cámaras (art. 115 CE):
  - acordada por el Rey, mediante decreto;
  - a propuesta del Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros;
  - con los límites establecidos en la Constitución (no podrá proponerse cuando esté en trámite una moción de censura y deberá respetarse el plazo mínimo de un año desde la anterior disolución, salvo en el supuesto del artículo 99.5 CE).

## 5.7 RESUMEN DEL APARTADO

- Órgano constitucional bicameral: **Congreso de los Diputados y Senado**.
- Representa al pueblo español (art. 66.1 CE).
- Funciones **principales** (art. 66.2 CE):
  - Legislativa;

- Presupuestaria;
  - control del Gobierno;
  - internacional.
- 
- Congreso **de los Diputados**: posición de preeminencia, especialmente en la función legislativa y en el control del Gobierno.
  - Senado: Cámara de representación territorial.
  - Procedimiento legislativo: regulado en los arts. 81–92 CE.

## 6 EL GOBIERNO

El Gobierno es el órgano constitucional que dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, de acuerdo con la Constitución y las leyes (art. 97 CE). Su actuación se proyecta en el ámbito del Estado, sin perjuicio de las competencias que correspondan a las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos competenciales.

La Constitución regula el Gobierno principalmente en:

- **Título IV, “Del Gobierno y de la Administración”** (arts. 97 a 107 CE).
- **Título V, “De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales”** (arts. 108 a 116 CE).

### 6.1 PRINCIPIOS Y NOTAS CARACTERÍSTICAS

En el ejercicio de sus funciones, el Gobierno responde a una serie de rasgos estructurales:

- **Colegialidad:** el Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley (art. 98.1 CE).
- **Preeminencia del Presidente:** el Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión (art. 98.2 CE).
- **Responsabilidad política solidaria del Gobierno:** el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados (art. 108 CE).
- **Régimen de incompatibilidades:** los miembros del Gobierno no pueden ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni otras funciones públicas que no deriven de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna (art. 98.3 CE). La ley regula su estatuto e incompatibilidades (art. 98.4 CE).

Puede añadirse, con valor explicativo, el principio de departamentalidad para aludir a la organización del Gobierno por departamentos ministeriales, aunque este término no aparece expresamente en la Constitución.

### 6.2 FUNCIONES DEL GOBIERNO (ART. 97 CE)

Las funciones constitucionales del Gobierno se concentran en el art. 97 CE, conforme al cual le corresponde:

- dirigir la **política interior y exterior**;
- dirigir la **Administración civil y militar**;
- dirigir la **defensa del Estado**;
- ejercer la **función ejecutiva**;
- ejercer la **potestad reglamentaria**.

Conviene distinguir, en el ejercicio de estas funciones, entre distintos tipos de normas:

- **Normas con rango de ley**, como el **decreto-ley** (art. 86 CE), que el Gobierno puede dictar en caso de extraordinaria y urgente necesidad y que está sometido a control parlamentario.
- **Normas reglamentarias**, de rango inferior a la ley, dictadas en ejercicio de la potestad reglamentaria, como los **reales decretos** y **las órdenes ministeriales**.

### 6.3 **NORMATIVA BÁSICA DE DESARROLLO**

La norma legal básica en esta materia es la **Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno**, que regula su estructura, funcionamiento y actuación. Junto a ella, la **Ley 3/2015, de 30 de marzo**, regula el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, incluyendo incompatibilidades y conflictos de intereses.

### 6.4 **COMPOSICIÓN DEL GOBIERNO (ART. 98 CE)**

El Gobierno se compone del **Presidente**, de los **Vicepresidentes**, en su caso, y de los **Ministros** y de los demás miembros que establezca la ley (art. 98.1 CE). El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión (art. 98.2 CE).

### 6.5 **FORMACIÓN DEL GOBIERNO: INVESTIDURA DEL PRESIDENTE (ART. 99 CE) Y NOMBRAMIENTO DE MINISTROS (ART. 100 CE)**

Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del Presidente del Congreso, propone un candidato a la Presidencia del Gobierno (art. 99.1 CE).

El candidato expone ante el Congreso el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicita la confianza de la Cámara. Si obtiene **mayoría absoluta** en primera votación, se entiende otorgada. Si no la obtiene, se celebra una segunda votación cuarenta y ocho horas después, en la que basta la **mayoría simple**. Si transcurren dos meses desde la primera votación de investidura sin que ningún candidato haya obtenido la confianza del Congreso, el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca nuevas elecciones, con refrendo del Presidente del Congreso de los Diputados (art. 99 CE).

Los demás miembros del Gobierno son nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente (art. 100 CE).

### 6.6 **CESE DEL GOBIERNO Y GOBIERNO EN FUNCIONES (ART. 101 CE)**

El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente (art. 101.1 CE). El Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno (art. 101.2 CE).

### 6.7 **RESPONSABILIDAD CRIMINAL DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO (ART. 102 CE)**

La responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno es exigible, en su caso, ante la **Sala de lo Penal del Tribunal Supremo** (art. 102.1 CE). Si la acusación fuera por **traición** o por cualquier delito contra la **seguridad del Estado** en el ejercicio de sus funciones, solo podrá plantearse por iniciativa de una cuarta parte de los miembros del Congreso y con aprobación de la mayoría absoluta del mismo (art. 102.2 CE). En esos supuestos no es aplicable la prerrogativa real de gracia (art. 102.3 CE).

## **6.8 RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES (ARTS. 108 A 116 CE)**

### **6.8.1 RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y CONTROL PARLAMENTARIO (ART. 108 - 111 CE)**

El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados (art. 108 CE). Las Cámaras y sus Comisiones pueden recabar información y ayuda del Gobierno y de sus Departamentos a través de sus Presidentes (art. 109 CE), reclamar la presencia de los miembros del Gobierno (art. 110 CE) y formular preguntas e interpelaciones, que pueden dar lugar a mociones (art. 111 CE).

### **6.8.2 CUESTIÓN DE CONFIANZA (ART. 112 CE)**

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entiende otorgada cuando obtiene el voto favorable de la **mayoría simple** de los Diputados.

### **6.8.3 MOCIÓN DE CENSURA (ART. 113 Y 114 CE)**

El Congreso puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la **moción de censura**, que debe ser propuesta, al menos, por una décima parte de los Diputados e incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno. Para prosperar necesita la **mayoría absoluta** del Congreso. Si no es aprobada, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones. Si prospera, el Gobierno presenta su dimisión y el candidato incluido en la moción se entiende investido de la confianza de la Cámara en los términos del artículo 99 CE, siendo nombrado Presidente por el Rey.

Según la web institucional del Congreso, desde 1978 se han producido **seis mociones de censura**: 1980, 1987, 2017, 2018, 2020 y 2023; solo prosperó la de **1 de junio de 2018**.

### **6.8.4 DISOLUCIÓN DE LAS CORTES (ART. 115 CE)**

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, puede proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales. La disolución es decretada por el Rey y el decreto fijará la fecha de las elecciones. No puede proponerse la disolución cuando esté en trámite una moción de censura, ni antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo previsto en el art. 99.5 CE.

## **6.9 RESUMEN DEL APARTADO**

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (art. 97 CE). Su regulación se contiene principalmente en los artículos 97 a 116 CE.

Sus elementos esenciales son:

- **Composición:** Presidente, Vicepresidentes, en su caso, Ministros y demás miembros que establezca la ley (art. 98 CE).
- **Investidura:** propuesta del Rey, otorgamiento de la confianza por el Congreso de los Diputados y posterior nombramiento (arts. 99 y 100 CE).

- **Cese:** tras la celebración de elecciones generales, por pérdida de la confianza parlamentaria, dimisión o fallecimiento del Presidente; el Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno (art. 101 CE).
- **Responsabilidad penal:** exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 102 CE).
- **Relaciones con las Cortes Generales:** control parlamentario mediante preguntas, interpelaciones, cuestión de confianza y moción de censura, así como la posibilidad de disolución de las Cámaras en los términos del artículo 115 CE (arts. 108 a 115 CE).

## 7 LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES DE CONTROL DEL GOBIERNO: TRIBUNAL DE CUENTAS. EL DEFENSOR DEL PUEBLO

Además del control político del Gobierno ejercido por las Cortes Generales —en particular, mediante preguntas e interpelaciones en ambas Cámaras (art. 111 CE), que pueden dar lugar a mociones y, en su caso, a la moción de censura (art. 113 CE)—, la Constitución prevé otros órganos de control que supervisan ámbitos específicos de la actuación pública, en particular el económico-financiero y la garantía de los derechos frente a la Administración.

### 7.1 EL TRIBUNAL DE CUENTAS

El Tribunal de Cuentas se regula en el art. 136 CE, dentro del Título VII (“Economía y Hacienda”), como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público.

#### 1) Configuración constitucional (art. 136 CE)

- Depende directamente de las Cortes Generales y ejerce sus funciones por delegación de estas.
- Fiscaliza la Cuenta General del Estado y las cuentas del sector público, que deben rendirse ante él.
- Remite a las Cortes Generales un **informe anual**, en el que puede señalar infracciones o responsabilidades.
- Ejerce **función jurisdiccional** en materia de **responsabilidad contable**.
- Sus miembros gozan de independencia, inamovilidad e incompatibilidades análogas a las de los jueces.
- Su régimen se regula por **ley orgánica**.

#### 2) Desarrollo legal: Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas

La **Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo**, regula su composición, organización y funciones.

Según su **art. 2**, las funciones del Tribunal de Cuentas son:

- La **fiscalización externa, permanente y consuntiva** de la actividad económico-financiera del sector público.
- El **enjuiciamiento de la responsabilidad contable** en que incurran quienes gestionan fondos públicos.

#### 3) Ámbito de fiscalización

El Tribunal de Cuentas extiende su control a todo el **sector público**, incluyendo:

- Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
- Seguridad Social, organismos autónomos y empresas públicas.

Asimismo, fiscaliza:

- Subvenciones, créditos, avales y ayudas públicas concedidas a personas físicas o jurídicas.
- La actividad económico-financiera de los **partidos políticos** y de sus entidades vinculadas.

#### 4) Fiscalización específica

De forma particular, controla:

- Contratos del sector público.
- Patrimonio público y sus variaciones.
- Modificaciones presupuestarias (créditos extraordinarios, suplementos, transferencias, etc.).

## 5) Resultados de su actividad

Como resultado de su actividad, el Tribunal emite:

- **Informes y memorias** (ordinarias y extraordinarias).
- **Mociones, notas** y otros documentos dirigidos a las Cortes Generales.

El informe anual incluye el análisis de la Cuenta General del Estado y la evaluación de la actividad económico-financiera del sector público.

## 7.2 EL DEFENSOR DEL PUEBLO

El Defensor del Pueblo se regula en el **art. 54 CE** como el **alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I**.

Se configura como un mecanismo de **garantía institucional de carácter no jurisdiccional**, orientado a supervisar la actuación de la Administración y proteger a los ciudadanos frente a posibles vulneraciones de sus derechos.

### 1) Regulación

- **Constitución Española (art. 54 CE)**
- **Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril (LODP)**
- **Reglamento de Organización y Funcionamiento (1983)**
- **Ley 36/1985**, de relaciones con instituciones autonómicas

### 2) Elección y mandato

- Elegido por las Cortes Generales por un período de **cinco años**.
- Requiere mayoría de **tres quintos en cada Cámara**.
- Puede ser elegido cualquier español en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos.

### 3) Estatuto

- Actúa con **autonomía e independencia**, sin mandato imperativo.
- No recibe instrucciones de ninguna autoridad.
- Goza de **inviolabilidad** por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
- No puede ser detenido salvo en caso de flagrante delito.
- Su enjuiciamiento corresponde a **la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo**.

Presenta un régimen estricto de **incompatibilidades**, que incluye, entre otros:

- Cargos políticos o representativos.
- Actividad profesional o mercantil.
- Afiliación o funciones en partidos, sindicatos o asociaciones.

### 4) Funciones

El Defensor del Pueblo puede, sin que sus resoluciones tengan carácter vinculante:

- Supervisar la actividad de todas las Administraciones públicas.
- Investigar actuaciones administrativas.
- Actuar **de oficio o a instancia de parte**.

Puede dirigirse a él cualquier persona física o jurídica con interés legítimo, sin restricciones por nacionalidad, edad o situación.

No pueden presentar quejas las autoridades administrativas en asuntos de su competencia.

### 5) Ámbitos específicos

- **Administración de Justicia:** traslada las quejas al Ministerio Fiscal o al Consejo General del Poder Judicial.
- **Ámbito militar:** supervisa el respeto de los derechos sin interferir en la cadena de mando.

### 6) Legitimación constitucional

Está legitimado para interponer (*conforme al art. 162*):

- **Recurso de inconstitucionalidad**
- **Recurso de amparo**

### 7) Relaciones con las Cortes, ante las que responde de su actuación.

- Presenta un **informe anual** a las Cortes Generales.
- Puede emitir **informes extraordinarios** cuando lo requiera la situación.

## 7.3 RESUMEN DEL APARTADO

Además del control político parlamentario, la Constitución prevé órganos de control institucional con funciones específicas.

- El **Tribunal de Cuentas** es el supremo órgano fiscalizador de la actividad económico-financiera del sector público y ejerce, además, función jurisdiccional en materia de responsabilidad contable (art. 136 CE).

- El **Defensor del Pueblo** es el alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, mediante la supervisión de la actividad administrativa y a través de mecanismos de garantía de carácter no jurisdiccional (art. 54 CE).

Ambos órganos refuerzan el sistema constitucional de control y garantía, complementando la función de control político ejercida por las Cortes Generales.

## 8 LA FUNCIÓN CONSULTIVA: EL CONSEJO DE ESTADO

El **Consejo de Estado** es el **supremo órgano consultivo del Gobierno**, conforme al art. 107 de la Constitución Española, que remite a una ley orgánica la regulación de su composición y competencias.

Su regulación se contiene en la **Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado (LOCE)**.

### 8.1 NATURALEZA Y FUNCIÓN CONSULTIVA (ARTS. 1 Y 2 LOCE)

El Consejo de Estado ejerce la función consultiva con autonomía orgánica y funcional, garantía de su objetividad e independencia (art. 1.2 LOCE).

En el ejercicio de sus funciones:

- vela por la **observancia de la Constitución y del ordenamiento jurídico**;
- puede valorar también la **oportunidad y conveniencia** cuando lo exija el asunto o lo solicite la autoridad consultante (art. 2.1 LOCE).

Emite dictámenes en los asuntos que le sean sometidos por el Gobierno o sus miembros. La consulta puede ser:

- **preceptiva**, cuando así lo establezca la ley;
- **facultativa**, en los demás casos.

Sus dictámenes **no son vinculantes**, salvo previsión legal en contrario (art. 2.2 LOCE).

#### Reglas relevantes del dictamen

- Las resoluciones indicarán si se adoptan:
  - “**de acuerdo con el Consejo de Estado**”, si siguen el dictamen;
  - “**oído el Consejo de Estado**”, si se apartan de él.
- Si la consulta es preceptiva y el Ministro discrepa, la decisión corresponderá al **Consejo de Ministros**.
- Los asuntos dictaminados por el Consejo siguen un sistema de jerarquía interna (Pleno y Comisión Permanente).

### 8.2 ÓRGANOS DE ACTUACIÓN (ART. 3 LOCE)

El Consejo de Estado actúa a través de los siguientes órganos:

- **Pleno**
- **Comisión Permanente**
- **Comisión de Estudios**

### 8.3 COMPOSICIÓN

#### 1) Presidente (art. 6 LOCE)

- Nombrado libremente por **el Rey, mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros**.

- Debe ser un **jurista de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado**.

## 2) Consejeros

Se distinguen varias categorías, siendo las más relevantes:

- **Consejeros natos** (art. 8 LOCE):
  - destacan los **expresidentes del Gobierno**, que tienen esta condición con carácter vitalicio.
- **Consejeros electivos** (art. 9 LOCE):
  - son **10**, nombrados por Real Decreto, por un período de cuatro años;
  - proceden de altos cargos institucionales (parlamentarios, magistrados, ministros, etc.);
  - se exige presencia equilibrada de mujeres y hombres (mínimo 40% por sexo).

## 8.4 FUNCIONAMIENTO TÉCNICO

Los **Letrados del Consejo de Estado** (art. 14 LOCE):

- elaboran los estudios y proyectos de dictamen;
- desempeñan funciones técnicas esenciales en el ejercicio de la función consultiva.

## 8.5 MEMORIA ANUAL (ART. 20 LOCE)

El Consejo de Estado eleva anualmente al Gobierno una **memoria** en la que:

- expone su actividad;
- formula observaciones sobre el funcionamiento de los servicios públicos;
- propone mejoras normativas y administrativas.

## 8.6 SUPUESTOS DE CONSULTA

La **Ley Orgánica del Consejo de Estado** distingue entre consultas al Pleno y a la Comisión Permanente.

### 1) Consulta al Pleno (art. 21 LOCE)

Se exige en asuntos de especial relevancia, entre los que destacan:

- anteproyectos de reforma constitucional;
- proyectos de decretos legislativos;
- cuestiones jurídicas internacionales relevantes;
- asuntos de especial trascendencia política o jurídica.

### 2) Consulta a la Comisión Permanente (art. 22 LOCE)

Se exige, entre otros supuestos, en:

- reglamentos ejecutivos de las leyes;

- tratados internacionales (en los supuestos previstos en la ley);
- revisión de actos administrativos;
- responsabilidad patrimonial de la Administración;
- contratos y concesiones administrativas en determinados casos.

*Idea clave para examen:*

El **Consejo de Estado** desempeña un papel esencial en el **control jurídico previo de la actividad normativa y administrativa**.

## **8.7 CONSULTAS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (ART. 24 LOCE)**

- Las Comunidades Autónomas pueden solicitar dictamen del Consejo de Estado a través de sus presidentes.
- La consulta tendrá **carácter preceptivo** cuando la **Comunidad Autónoma no disponga de órgano consultivo propio**, en los mismos supuestos previstos para el Estado.

## **8.8 RESUMEN DEL APARTADO**

El Consejo de Estado es el **supremo órgano consultivo del Gobierno** (art. 107 CE), regulado por la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

Su función consiste en emitir dictámenes jurídicos sobre los asuntos que le sean sometidos, con carácter preceptivo o facultativo según los casos. Con carácter general, dichos dictámenes no son vinculantes, salvo disposición expresa en contrario.

- Ejerce la función consultiva con autonomía orgánica y funcional, como garantía de su objetividad e independencia.
- Sus dictámenes pueden ser preceptivos o facultativos y, con carácter general, no vinculantes.
- Actúa a través del Pleno, la Comisión Permanente y la Comisión de Estudios.
- Desempeña un papel esencial en el control jurídico previo de la actividad normativa y administrativa.
- Sus dictámenes se reflejan mediante las fórmulas:
  - «de acuerdo con el Consejo de Estado», cuando se siguen;
  - «oído el Consejo de Estado», cuando se discrepa de ellos.

Además, las Comunidades Autónomas pueden solicitar su intervención y deberán hacerlo con carácter preceptivo cuando carezcan de órgano consultivo propio, en los términos previstos en su normativa reguladora.

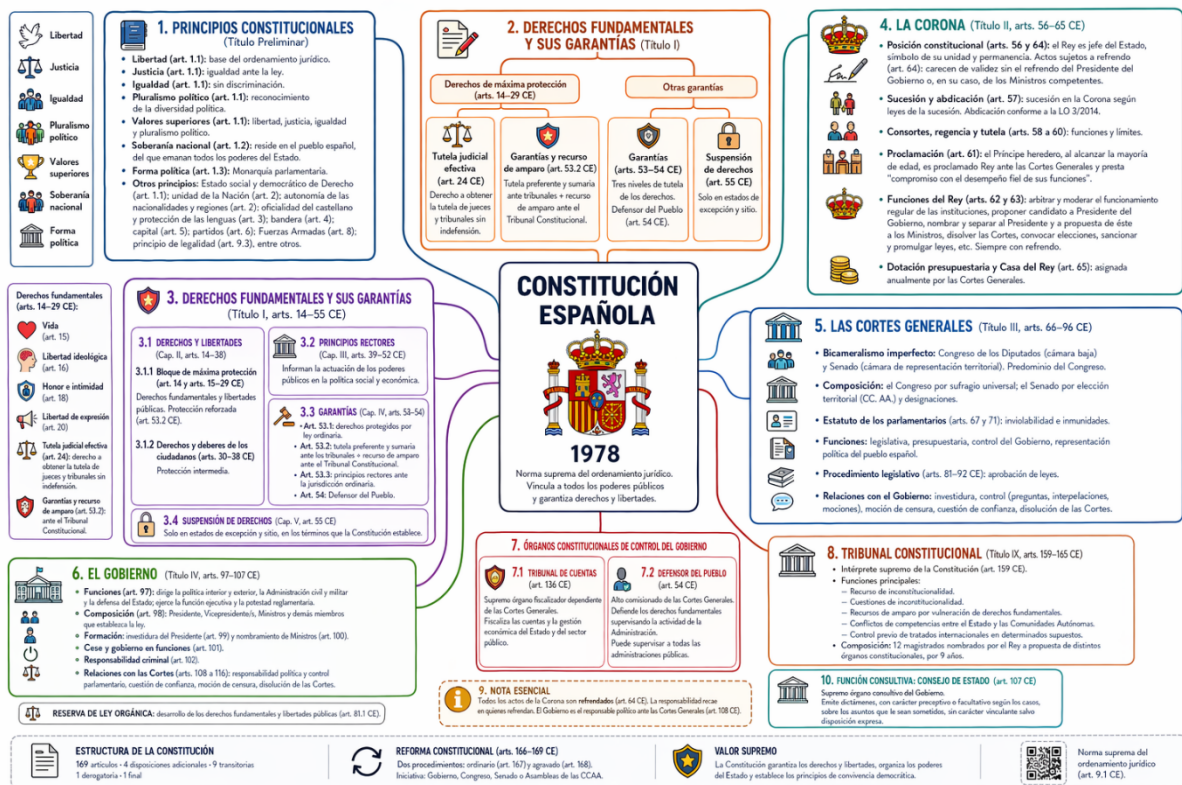


Figura 1 Mapa Mental del Tema 001. La Constitución española de 1978 (I). Realizada con IA generativa.

## 9 RESUMEN ESQUEMÁTICO

### LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 (I).

#### 1.1 CONCEPTO

- *Norma suprema del ordenamiento jurídico.*
- *Vincula a ciudadanía y poderes públicos.*
- *Organiza el Estado y reconoce derechos y libertades.*
- *Limita el poder público.*
- *CE de 1978:*
  - *octava de la historia constitucional española;*
  - *fruto de la Transición;*
  - *aprobada por Cortes: 31/10/1978;*
  - *referéndum: 6/12/1978;*
  - *sanción: 27/12/1978;*
  - *BOE y entrada en vigor: 29/12/1978.*
- *Define a España como:*
  - *Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1);*
  - *Monarquía parlamentaria (art. 1.3).*

#### 1.2 CARACTERÍSTICAS

##### A) Formales o técnico-jurídicas

- *Extensa.*
- *Compleja.*
- *Normativa.*
- *Escrita y consensuada.*
- *Abierta al desarrollo legislativo.*
- *Abierta o de mínimos.*
- *Políticamente integradora.*
- *Rígida jurídicamente.*

##### B) De contenido y contexto

- *Influencia comparada.*
- *Ruptura democrática.*
- *Origen popular.*
- *Monárquica y parlamentaria.*
- *Descentralizadora.*

##### Idea clave

- *Flexible políticamente.*
- *Rígida jurídicamente.*

#### 1.3 INFLUENCIAS

- **Derecho comparado**
  - *Alemania: Estado social y democrático de Derecho, derechos, moción de censura.*
  - *Italia: Poder Judicial y modelo territorial.*
  - *Francia: organización institucional y relaciones entre Cámaras.*
  - *Portugal: derechos fundamentales y principios sociales.*
  - *Suecia y Países Bajos: Corona y Defensor del Pueblo.*

- **Derecho internacional**
  - *Declaración Universal de Derechos Humanos.*
  - *Pactos de 1966.*
  - *Convenio Europeo de Derechos Humanos.*
  - *Art. 10.2 CE: interpretación conforme a tratados ratificados por España.*
- **Constitucionalismo español**
  - *Constitución de 1931.*
- **Proyección exterior**
  - *Influencia en constituciones latinoamericanas.*

#### **1.4 ELABORACIÓN**

- *Antecedente: Ley para la Reforma Política.*
- *Elecciones democráticas: 15/06/1977.*
- *Cortes Constituyentes.*
- *Ponencia de 7 miembros:*

#### **1.5 ESTRUCTURA**

##### **A) Material**

- *Parte dogmática:*
- *Preámbulo;*
  - *Título Preliminar;*
  - *Título I.*
- *Parte orgánica:*
  - *Títulos II a X.*

##### **B) Formal**

- *Preámbulo.*
- *Título Preliminar.*
- *10 Títulos.*
- *169 artículos.*
- *Disposiciones:*
  - *4 adicionales;*
  - *transitorias;*
  - *1 derogatoria;*
  - *1 final.*

#### **1.6 REFORMA CONSTITUCIONAL**

- *Título X (arts. 166-169).*

##### **Iniciativa**

- *Gobierno.*
- *Congreso.*
- *Senado.*
- *Asambleas de CCAA*
- *No cabe iniciativa popular.*

##### **Procedimiento ordinario (art. 167)**

- *3/5 de cada Cámara.*
- *Comisión Mixta paritaria Congreso-Senado si no hay acuerdo.*
- *Vía final: Senado mayoría absoluta + Congreso 2/3.*
- *Referéndum: solo si lo pide 1/10 de una Cámara.*

**Procedimiento agravado (art. 168)**

- Se aplica a reforma total o parcial especialmente protegida:
  - Título Preliminar.
  - Sección 1.<sup>a</sup> Cap. II Tít. I.
  - Título II.
- Pasos:
  - 2/3 de cada Cámara.
  - Disolución.
  - Nuevas Cámaras: ratificación + 2/3.
  - Referéndum obligatorio.

**Límite temporal**

- No en guerra ni estados del art. 116.

**Reformas realizadas**

- 1992: art. 13.2.
- 2011: art. 135.
- 2024: art. 49.
- 2026: art. 69.3.

**Posibles reformas estudiadas por el Consejo de Estado (2006)**

- Sucesión a la Corona.
- Integración europea.
- Denominación de CCAA.
- Reforma del Senado.

**1.7 CLAVES RÁPIDAS**

- Art. 1.1: Estado social y democrático de Derecho.
- Art. 1.3: Monarquía parlamentaria.
- Art. 9.1: sujeción a Constitución y ordenamiento.
- Art. 10.2: interpretación conforme a tratados.
- Arts. 167 y 168: reforma.

**2. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES****2.1 ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO**

- **Estado de Derecho**
  - Sujeción a Constitución y ordenamiento.
  - Art. 9.1 y 9.3.
- **Estado democrático**
  - Soberanía popular.
  - Participación política.
  - Partidos políticos.
- **Estado social**
  - Libertad e igualdad reales y efectivas.
  - Art. 9.2.

**2.2 VALORES SUPERIORES**

- Libertad.
- Justicia.
- Igualdad.
- Pluralismo político.

**2.3 OTROS PRINCIPIOS BÁSICOS**

- Art. 1.2: soberanía nacional.
- Art. 1.3: Monarquía parlamentaria.
- Art. 2: unidad + autonomía + solidaridad.



**2.4 ARTÍCULO 9 CE**

- 9.1: *sujeción.*
- 9.2: *promoción de libertad e igualdad reales.*
- 9.3: *7 garantías:*
  - *legalidad;*
  - *jerarquía normativa;*
  - *publicidad de las normas;*
  - *irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos;*
  - *seguridad jurídica;*
  - *responsabilidad;*
  - *interdicción de la arbitrariedad.*

**2.5 OTROS PRINCIPIOS DEL TÍTULO PRELIMINAR**

- *Art. 3: lengua.*
- *Art. 4: bandera.*
- *Art. 5: capitalidad.*
- *Art. 6: partidos.*
- *Art. 7: sindicatos y asociaciones empresariales.*
- *Art. 8: Fuerzas Armadas.*

**2.6 RESUMEN MÍNIMO**

- *Art. 1.1: fórmula política + valores.*
- *Art. 1.2: soberanía.*
- *Art. 1.3: forma política.*
- *Art. 2: unidad/autonomía/solidaridad.*
- *Art. 9: sujeción, promoción, garantías.*

**3. DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS****3.1 ESTRUCTURA DEL TÍTULO I**

- *Art. 14 + Sección 1.ª (15-29): núcleo reforzado.*
- *Sección 2.ª (30-38): derechos y deberes de los ciudadanos.*
- *Cap. III (39-52): principios rectores.*

**3.2 NÚCLEO DE MÁXIMA PROTECCIÓN**

- *Art. 15: vida e integridad.*
- *Art. 16: libertad ideológica y religiosa.*
- *Art. 17: libertad y seguridad.*
- *Art. 18: honor, intimidad, imagen, domicilio, comunicaciones, informática.*
- *Art. 19: circulación y residencia.*
- *Art. 20: expresión e información.*
- *Art. 21: reunión.*
- *Art. 22: asociación.*
- *Art. 23: participación política.*
- *Art. 24: tutela judicial efectiva.*
- *Art. 25: legalidad penal y sancionadora.*
- *Art. 27: educación.*
- *Art. 28: libertad sindical y huelga.*
- *Art. 29: petición.*

### **3.3 DERECHOS DE PROTECCIÓN INTERMEDIA**

- *Art. 32: matrimonio.*
- *Art. 33: propiedad y herencia.*
- *Art. 35: trabajo.*
- *Art. 37: negociación y conflicto colectivo.*
- *Art. 38: libertad de empresa.*

### **3.4 PRINCIPIOS RECTORES**

- *Arts. 39-52.*
- *Informan legislación, práctica judicial y actuación de poderes públicos.*
- *Alegables conforme a las leyes que los desarrollen.*

### **3.5 GARANTÍAS**

- **Art. 53.1**
  - *Derechos del Cap. II vinculan a todos los poderes públicos.*
  - *Reserva de ley.*
  - *Respeto al contenido esencial.*
- **Art. 53.2**
  - *Art. 14 + arts. 15-29 + objeción de conciencia art. 30.*
  - *Procedimiento preferente y sumario.*
  - *Recurso de amparo.*
- **Art. 53.3**
  - *Principios rectores.*
- **Art. 54**
  - *Defensor del Pueblo.*

### **3.6 SUSPENSIÓN**

- *Art. 55 CE.*  
*En estados de excepción y sitio.*  
*También supuestos individuales constitucionalmente previstos.*

### **3.7 RESERVA DE LEY ORGÁNICA**

- *Art. 81 CE.*  
*Desarrollo del art. 14 y arts. 15-29.*  
*Mayoría absoluta del Congreso en votación final.*

### **3.8 CLAVE FINAL**

- *Máxima protección: art. 14 + arts. 15-29.*
- *Protección intermedia: arts. 30-38.*
- *Protección más débil: arts. 39-52.*

## **4. LA CORONA**

### **4.1 POSICIÓN CONSTITUCIONAL**

- *Título II (arts. 56-65).*
- *Rey = Jefe del Estado.*
- *Símbolo de unidad y permanencia.*
- *Arbitra y modera.*
- *No dirige la política.*

### **4.2 INVOLABILIDAD Y REFRENDO**

- *Persona del Rey inviolable y no responsable.*
- *Sus actos requieren refrendo.*
- *Responsabilidad del refrendante.*

**4.3 SUCESIÓN**

- *Hereditaria.*
- *Primogenitura y representación.*
- *Preferencia del varón sobre la mujer.*
- *Abdicaciones y renunciaciones: ley orgánica.*

**4.4 REGENCIA Y TUTELA**

- *Regencia por minoría de edad o inhabilitación.*
- *Tutela del Rey menor.*

**4.5 JURAMENTO**

- *Art. 61.*

**4.6 FUNCIONES DEL REY**

- **Internas**
  - *Sancionar y promulgar leyes.*
  - *Convocar y disolver Cortes.*
  - *Convocar elecciones y referéndum.*
  - *Proponer y nombrar Presidente del Gobierno.*
  - *Nombrar ministros.*
  - *Expedir decretos.*
  - *Honores y distinciones.*
  - *Mando supremo de las Fuerzas Armadas.*
  - *Derecho de gracia.*
  - *Alto Patronazgo de Reales Academias.*
- **Internacionales**
  - *Acreditación diplomática.*
  - *Consentimiento del Estado en tratados.*
  - *Declaración de guerra y paz, previa autorización de Cortes.*
- **Otras**
  - *Nombramientos constitucionales: TS, FGE, TC, presidentes autonómicos.*

**4.7 CASA DEL REY**

- *Art. 65.*

**4.8 REFORMA**

- *Título II → procedimiento agravado del art. 168.*

**5. CORTES GENERALES****5.1 CONCEPTO**

- *Órgano representativo del pueblo español.*
- *Congreso + Senado.*
- *Potestad legislativa.*
- *Aprueban PGE.*
- *Controlan al Gobierno.*

**5.2 CONGRESO**

- *300-400 diputados.*
- *Actualmente 350.*
- *Sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.*
- *Circunscripción provincial.*
- *Sistema proporcional.*
- *Mandato: 4 años.*

### **5.3 SENADO**

- *Cámara de representación territorial.*
- *4 senadores por provincia.*
- *Reglas específicas para islas.*
- *Ceuta y Melilla: 2.*
- *CCAA: 1 + 1 por millón de habitantes.*
- *Mandato: 4 años.*

### **5.4 ESTATUTO PARLAMENTARIO**

- *Inviolabilidad.*
- *Inmunidad.*
- *Aforamiento.*
- *Asignación.*
- *No doble pertenencia a Cámaras.*
- *No mandato imperativo.*

### **5.5 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO**

- *Pleno y Comisiones.*
- *Diputación Permanente.*
- *Períodos ordinarios de sesiones.*
- *Sesiones públicas salvo excepción.*
- *Voto personal e indelegable.*
- *Autonomía parlamentaria.*

### **5.6 FUNCIONES**

- *Legislativa.*
- *Presupuestaria.*
- *Control del Gobierno.*
- *Internacional.*
- *Designación de órganos constitucionales.*

### **5.7 Procedimiento legislativo**

- *Leyes orgánicas.*
- *Delegación legislativa.*
- *Decretos legislativos.*
- *Decretos-leyes.*
- *Iniciativa legislativa.*
- *Proyectos de ley.*

### **5.8 RELACIÓN CON GOBIERNO**

- *Responsabilidad política ante el Congreso.*
- *Disolución de Cámaras.*

## **6. EL GOBIERNO**

### **6.1 CONCEPTO Y REGULACIÓN**

- *Dirige política interior y exterior.*
- *Dirige Administración civil y militar.*
- *Dirige defensa del Estado.*
- *Ejerce función ejecutiva y potestad reglamentaria.*
- *Título IV y Título V.*

**6.2 RASGOS**

- *Colegialidad.*
- *Preeminencia del Presidente.*
- *Responsabilidad política solidaria.*
- *Incompatibilidades.*

**6.3 COMPOSICIÓN**

- *Presidente.*
- *Vicepresidentes, en su caso.*
- *Ministros.*
- *Demás miembros que establezca la ley.*

**6.4 INVESTIDURA**

- *Propuesta del Rey.*
- *Confianza del Congreso:*
- *mayoría absoluta;*
- *o mayoría simple en segunda votación.*
- *Si en 2 meses no hay investidura:*
- *disolución de ambas Cámaras.*

**6.5 CESE**

- *Elecciones.*
- *Pérdida de confianza.*
- *Dimisión o fallecimiento del Presidente.*
- *Gobierno en funciones hasta toma de posesión del nuevo.*

**6.6 RESPONSABILIDAD PENAL**

- *Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.*

**6.7 RELACIONES CON LAS CORTES**

- *Responsabilidad política ante el Congreso.*
- *Información, comparecencias, preguntas e interpelaciones.*
- *Cuestión de confianza.*
- *Moción de censura constructiva.*
- *Disolución de Cámaras.*

**6.8 NORMATIVA BÁSICA**

- *Ley 50/1997, del Gobierno.*
- *Ley 3/2015, del ejercicio del alto cargo.*

**7. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES DE CONTROL****7.1 TRIBUNAL DE CUENTAS**

- *Art. 136 CE.*
- *Supremo órgano fiscalizador de cuentas y gestión económica del Estado y sector público.*
- *Depende directamente de las Cortes.*
- *Fiscalización + jurisdicción contable.*
- *Ley Orgánica 2/1982.*
- **Funciones:**
  - *Fiscalización externa, permanente y consuntiva.*
  - *Enjuiciamiento de responsabilidad contable.*
- **Ámbito**
  - *Sector público.*
  - *Subvenciones, créditos, avales, ayudas.*
  - *Partidos políticos y entidades vinculadas.*

## **7.2 DEFENSOR DEL PUEBLO**

- *Art. 54 CE.*
- *Alto comisionado de las Cortes para defensa de derechos del Título I.*
- *Garantía no jurisdiccional.*
- *Supervisa la Administración.*
- *Legitimación (art. 162 CE): Recurso de inconstitucionalidad y amparo*
- **Régimen**
  - *LO 3/1981.*
  - *Mandato de 5 años.*
  - *Elegido por Cortes.*
  - *Autonomía e inviolabilidad.*
- *Incompatibilidades estrictas.*
- **Funciones:**
  - *Actuar de oficio o a instancia de parte.*
  - *Investigar actuaciones administrativas.*
  - *Recurso de inconstitucionalidad.*
  - *Recurso de amparo.*
  - *Informe anual a Cortes.*

## **8. CONSEJO DE ESTADO**

### **8.1 CONCEPTO**

- *Art. 107 CE.*
- *Supremo órgano consultivo del Gobierno.*
- *Regulado por LO 3/1980.*

### **8.2 FUNCIÓN CONSULTIVA**

- *Autonomía orgánica y funcional.*
- *Vela por la Constitución y el ordenamiento.*
- *Puede valorar oportunidad y conveniencia.*
- *Dictámenes:*
  - *preceptivos;*
  - *facultativos;*
  - *no vinculantes, salvo ley en contrario.*

### **8.3 FÓRMULAS**

- *“De acuerdo con el Consejo de Estado”.*
- *“Oído el Consejo de Estado”.*

### **8.4 ÓRGANOS**

- *Pleno.*
- *Comisión Permanente.*
- *Comisión de Estudios.*

### **8.5 COMPOSICIÓN**

- *Presidente.*
- *Consejeros natos.*
- *Consejeros electivos.*
- *Letrados.*

### **8.6 SUPUESTOS DE CONSULTA**

- *Pleno: asuntos de especial relevancia.*
- *Comisión Permanente: reglamentos ejecutivos, revisión de actos, responsabilidad patrimonial, contratos, etc.*

### **8.7 Comunidades Autónomas (CCAA)**

- *Pueden solicitar dictamen.*
- *Obligatorio si no tienen órgano consultivo propio, en los supuestos previstos.*

### **REPASO ARTICULOS SIGNIFICATIVOS**

- **Art. 1.1:** *Estado social y democrático de Derecho.*
- **Art. 1.3:** *Monarquía parlamentaria.*
- **Art. 9:** *sujeción, promoción, garantías.*
- **Art. 10.2:** *interpretación conforme a tratados.*
- **Art. 53:** *sistema de garantías de derechos.*
- **Art. 54:** *Defensor del Pueblo.*
- **Art. 107:** *Consejo de Estado.*
- **Art. 136:** *Tribunal de Cuentas.*
- **Arts. 167-168:** *reforma constitucional.*

## 10 GLOSARIO

- AP. Alianza Popular (partido con representación en las Cortes Constituyente)
- CC. Código Civil
- CDC. Convergència Democràtica de Catalunya
- CGPJ. Consejo General del Poder Judicial
- CCAA. Comunidades Autónomas
- EDC. Esquerra Democràtica de Catalunya
- ERC. Esquerra Republicana de Catalunya
- FUNDESCO. Fundación para el Desarrollo de la Función Social de las Comunicaciones
- Habeas corpus. Derecho del ciudadano detenido o preso a comparecer inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para que, oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse
- LOCE (Consejo de Estado): Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado (norma de desarrollo del art. 107 CE).
- LODP. Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, LO 3/1981
- LOREG. Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General
- LOTCU. Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, LO 2/1982
- PCE. Partido Comunista de España
- PSC-R. Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament
- PSOE. Partido Socialista Obrero Español
- UCD. Unión de Centro Democrático
- UDC. Unió Democràtica de Catalunya

## 11 TEST

### 11.1 PREGUNTAS DE TEST

#### 11.1.1 PREGUNTAS INCLUIDAS EN LAS DISTINTAS CONVOCATORIAS

- 1) Señale la afirmación correcta con relación a la moción de censura prevista en el artículo 113 de la Constitución Española:
  - a) La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la quinta parte de los diputados.
  - b) El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría de tres quintos de la moción de censura.
  - c) Si la moción de censura no fuese aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.
  - d) La propuesta de moción de censura habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno cuando haya sido propuesta por menos de la décima parte de los Diputados.
  
- 2) Conforme al artículo 119 de la Constitución Española, la justicia será gratuita:
  - a) Sólo cuando así lo especifique el auto o la sentencia.
  - b) Para aquellas personas que acrediten que no tienen obligación de presentar declaración del IRPF, según los límites establecidos por la ley.
  - c) En todos los casos, por ser un servicio público que presta el Estado.
  - d) Cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
  
- 3) De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Española, respecto de los municipios:
  - a) Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos.
  - b) En los archipiélagos, el gobierno y administración de los municipios corresponde a los Cabildos o Consejos.
  - c) Cualquier alteración de los límites municipales deberá ser aprobada por ley orgánica.
  - d) No se podrán crear agrupaciones de municipios de diferentes provincias.
  
- 4) ¿En qué artículo de la Constitución Española se basan los principios desarrollados en la Ley 40/2015 respecto a la Administración Pública?
  - a) Artículo 100.
  - b) Artículo 52.
  - c) Artículo 103.
  - d) Artículo 72.
  
- 5) Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, el presupuesto del Tribunal de Cuentas:
  - a) Será elaborado por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y aprobado por el Ministerio de Hacienda.
  - b) Será elaborado por el Ministerio de Hacienda y aprobado por el Consejo de Ministros.
  - c) Será elaborado por el Tribunal de Cuentas y aprobado por las Cortes Generales.
  - d) Será elaborado por el Pleno y aprobado por su Presidente.

- 6) Según el artículo 53.2 de la Constitución Española, las libertades y derechos constitucionales susceptibles de recurso de amparo son:
- a) Los reconocidos en el Capítulo Segundo del Título primero de la Constitución.
  - b) Los reconocidos en la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título primero de la Constitución.
  - c) Los reconocidos en los artículos 14 a 29 y la objeción de conciencia del artículo 30.2 de la Constitución.
  - d) Los reconocidos en los artículos 14 a 30 de la Constitución.
- 7) El artículo 85 de la Constitución Española establece que las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de:
- a) Decretos Leyes.
  - b) Decretos Legislativos.
  - c) Reales Decretos.
  - d) Disposiciones reglamentarias.
- 8) Según el artículo 123 de la Constitución Española, el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo:
- a) Lo dispuesto en materia de jurisdicción contable.
  - b) Lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.
  - c) Lo dispuesto en materia de incompatibilidades.
  - d) Lo dispuesto en materia de responsabilidad patrimonial.
- 9) En relación con la Corona, señale cuál es la afirmación CORRECTA:
- a) Según el artículo 62 de la Constitución Española, corresponde al Rey dirigir la Administración Militar y el mando supremo de las Fuerzas Armadas.
  - b) Según el artículo 62 de la Constitución Española, corresponde al Rey dirigir la defensa del Estado y el mando supremo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
  - c) Según el artículo 62 de la Constitución Española, corresponde al Rey ser informado de los asuntos de Estado y dirigir la Administración Militar.
  - d) Según el artículo 62 de la Constitución Española, corresponde ser informado de los asuntos de Estado y el mando supremo de las Fuerzas Armadas.
- 10) Según el artículo 149.1.18ª de la Constitución Española, el Estado tiene competencia exclusiva sobre:
- a) Las bases del sistema de responsabilidad de las Administraciones públicas, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas.
  - b) Las bases del procedimiento administrativo, garantizando en todo caso a los administrados un tratamiento común ante las Administraciones Públicas.
  - c) Las bases del régimen jurídico de los contratos y concesiones administrativas sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas.
  - d) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas.

- 11) De conformidad con el artículo 69 de la Constitución Española de 1978, indique cuál de estas respuestas es la CORRECTA respecto a la distribución de los Senadores en el territorio peninsular:
- a) En cada provincia se elegirán cuatro senadores por sufragio universal y las Comunidades autónomas designarán a dos más.
  - b) A cada provincia le corresponden cuatro senadores, dos de ellos elegidos por sufragio universal, y dos por designación de la Comunidad Autónoma, en la forma que determine su Estatuto.
  - c) En cada provincia habrá cuatro senadores designados por la Comunidad Autónoma y uno más por cada millón de habitantes elegidos por sufragio universal.
  - d) Habrá cuatro senadores por provincia elegidos por sufragio universal y las Comunidades Autónomas designarán, además, un senador, y otro más por cada millón de habitantes en la forma que determine su Estatuto.
- 12) De acuerdo con la Constitución Española, el Fiscal General del Estado será nombrado por:
- a) El Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
  - b) El Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
  - c) Las Cortes Generales, en sesión conjunta de ambas Cámaras.
  - d) El Consejo General del Poder Judicial.
- 13) ¿En cuál de las siguientes materias pueden asumir competencias las Comunidades Autónomas, de acuerdo con el artículo 148.1 de la Constitución Española?:
- a) Correos y telecomunicaciones.
  - b) Sanidad exterior.
  - c) Organización de sus instituciones de autogobierno.
  - d) Iluminación de costas y señales marítimas.
- 14) ¿Cuál de las siguientes respuestas NO es CORRECTA en relación con el derecho comunitario?:
- a) Las Directivas establecen objetivos de consecución obligada para todos los Estados miembros.
  - b) El Parlamento europeo puede instar ante el Tribunal de Justicia medidas contra la Comisión.
  - c) Los Reglamentos comunitarios son directamente aplicables en España desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
  - d) La intervención de la Comisión en garantía de la correcta aplicación de la normativa de la UE se concreta en su competencia para iniciar expedientes sancionadores.
- 15) ¿Quién ostenta la representación del Estado en una Comunidad Autónoma uniprovincial?:
- a) El Presidente de la Comunidad Autónoma.
  - b) El Delegado del Gobierno.
  - c) El Presidente de la Diputación provincial.
  - d) El Subdelegado del Gobierno.
- 16) Indique la respuesta CORRECTA referida al reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, de conformidad con la Constitución Española de 1978:
- a) El artículo 148 de la Constitución enumera las únicas competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas.
  - b) El artículo 148 de la Constitución enumera las competencias exclusivas del Estado, sobre las que, en ningún caso, se podrá delegar competencia alguna a las Comunidades Autónomas.
  - c) Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos.
  - d) Las competencias del artículo 148 de la Constitución no asumidas por las Comunidades Autónomas podrán ser ejercidas por las entidades locales si disponen de los medios para ello.

- 17) De acuerdo con la Constitución Española, ¿quién preside el Consejo General del Poder Judicial?
- a) El Presidente del Tribunal Supremo.
  - b) El Presidente del Tribunal Constitucional.
  - c) El Presidente de la Audiencia Nacional.
  - d) La persona titular del Ministerio de Justicia.
- 18) De acuerdo con la Constitución Española, ¿quién está legitimado, entre otros, para interponer el recurso de inconstitucionalidad?:
- a) Cualquier persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo.
  - b) 40 diputados.
  - c) El Presidente del Gobierno.
  - d) El Ministerio Fiscal.
- 19) De acuerdo con la Constitución Española, cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por:
- a) El Gobierno mediante real decreto.
  - b) El Gobierno, mediante real decreto-ley.
  - c) Las Cortes Generales mediante ley ordinaria.
  - d) Las Cortes Generales mediante ley orgánica.
- 20) Conforme al artículo 103 de la Constitución Española, la Administración Pública actúa de acuerdo, entre otros, con el principio de:
- a) Coordinación.
  - b) Unidad de actuación.
  - c) Autonomía de gestión.
  - d) Centralización.
- 21) Señale qué forma toman las disposiciones legislativas provisionales que puede dictar el Gobierno, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, y que no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general, conforme al artículo 86 de la Constitución Española:
- a) Decreto-ley.
  - b) Decreto Legislativo.
  - c) Ley Ordinaria.
  - d) Reglamento.
- 22) La Constitución Española, en su Artículo 1, establece que:
- a) España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores de su ordenamiento jurídico la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
  - b) España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
  - c) Los españoles son iguales ante la ley.
  - d) Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia.

- 23) Según el artículo 116 de la Constitución Española, el estado de alarma:
- a) Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados.
  - b) Será declarado por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados mediante ley por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Gobierno.
  - c) Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de un mes, dando cuenta al Congreso de los Diputados.
  - d) Será declarado por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados mediante ley por un plazo máximo de un mes, dando cuenta al Gobierno.
- 24) Según la Constitución Española ¿cuántos Senadores son elegidos por cada circunscripción electoral peninsular?
- a) Cuatro.
  - b) Tres.
  - c) La ley distribuirá el número total de Senadores, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.
  - d) Uno por provincia como mínimo, a los que se añade el número correspondiente al número de electores, de manera proporcional.
- 25) El Tribunal de Cuentas:
- a) Limita sus funciones a la Administración General del Estado.
  - b) Fiscaliza la actividad económico-financiera de los partidos políticos inscritos en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior.
  - c) Limita sus funciones a la fiscalización externa y enjuiciamiento contable de las Cortes Generales.
  - d) Es independiente de las Cortes Generales.
- 26) La delegación legislativa deberá otorgarse mediante:
- a) Una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley orgánica cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
  - b) Una ley ordinaria cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley de bases cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
  - c) Una ley ordinaria cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley orgánica cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
  - d) Una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
- 27) Señale la opción FALSA. El Tribunal Constitucional es competente para conocer:
- a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley.
  - b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo de la Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.
  - c) Del recurso de responsabilidad patrimonial ante daños causados por error judicial o que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.
  - d) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.

- 28) En relación con la reforma constitucional:
- a) La iniciativa para la reforma constitucional corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado y a la Corona.
  - b) No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de vigencia del estado de alarma.
  - c) Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres cuartos de cada una de las Cámaras.
  - d) Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación, en el cual debe alcanzar una mayoría de dos tercios.
- 29) "De los derechos fundamentales y de las libertades públicas" da título en la Constitución Española:
- a) Al Capítulo I del Título I.
  - b) A la Sección 2ª del Capítulo III del Título I.
  - c) A la Sección 1ª del Capítulo II del Título I.
  - d) A la Sección 2ª del Capítulo I del Título I.
- 30) El artículo 31 de la Constitución Española de 1978 regula el principio de capacidad económica y no confiscatoriedad y establece:
- a) Un sistema tributario justo y el carácter progresivo de todos los impuestos sin que, en ningún caso, tenga alcance confiscatorio.
  - b) Un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
  - c) Un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y proporcionalidad que, en ningún caso, tenga alcance confiscatorio.
  - d) Un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y regresividad que, en ningún caso, tenga alcance confiscatorio.
- 31) Según el artículo 86 de la Constitución Española de 1978, los decretos-leyes:
- a) Pueden regular materia electoral general en caso de urgente necesidad.
  - b) Para dictar estas normas es necesaria la delegación previa de las Cortes Generales.
  - c) Después de ser promulgados deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados.
  - d) La potestad de dictarlos la tiene el Presidente del Gobierno.
- 32) De acuerdo con la Constitución Española de 1978, es FALSO que:
- a) Los jueces, los magistrados y los fiscales no pueden desempeñar otros cargos públicos mientras se encuentren en activo.
  - b) El régimen de incompatibilidades de los jueces y magistrados debe asegurar la independencia total de los mismos.
  - c) Los fiscales no pueden pertenecer a partidos políticos o sindicatos.
  - d) Los jueces, los magistrados y los fiscales no pueden asociarse profesionalmente mientras se encuentren en activo.
- 33) De acuerdo con la Constitución Española de 1978, es FALSO que:
- a) La Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española.
  - b) La Constitución reconoce y garantiza la solidaridad entre las nacionalidades y regiones que integran la Nación española.
  - c) La Constitución no dota de autonomía a las provincias para la gestión de sus intereses.
  - d) La Constitución garantiza la autonomía de los municipios.

34) De acuerdo con la normativa vigente:

- a) Son anulables los actos que se dicten por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia o del territorio.
- b) Son nulas las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución Española de 1978 o las leyes.
- c) El artículo 9 de la Constitución Española de 1978 establece la irretroactividad de las disposiciones reconocedoras de derechos individuales.
- d) El artículo 9 de la Constitución Española de 1978 establece la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables.

35) El Tribunal Constitucional se compone de:

- a) 12 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros, cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
- b) 12 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres cuartos de sus miembros, cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
- c) 12 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría absoluta, cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
- d) 14 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría absoluta, cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría, tres a propuesta del Gobierno y tres a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

## **11.1.2      37 PREGUNTAS SIMULADAS**

1) Señale la afirmación INCORRECTA en relación con los valores superiores del ordenamiento jurídico proclamados en el artículo 1.1 de la Constitución Española de 1978:

- a) Los valores superiores del ordenamiento jurídico operan como criterios interpretativos del conjunto del sistema constitucional.
- b) Los valores superiores del ordenamiento jurídico informan la actuación de todos los poderes públicos.
- c) Los valores superiores del ordenamiento jurídico tienen carácter exclusivamente programático y carecen de eficacia jurídica directa.
- d) Los valores superiores del ordenamiento jurídico se proyectan tanto sobre la actividad normativa como sobre la jurisdiccional.

2) De conformidad con el artículo 9.3 de la Constitución Española, señale cuál de los siguientes principios NO se encuentra expresamente recogido en el mismo:

- a) El principio de jerarquía normativa.
- b) El principio de seguridad jurídica.
- c) El principio de eficacia administrativa.
- d) El principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

- 3) Señale la afirmación INCORRECTA en relación con el principio de igualdad ante la ley reconocido en el artículo 14 de la Constitución Española:
- a) El principio de igualdad no excluye la posibilidad de establecer diferencias de trato cuando exista una justificación objetiva y razonable.
  - b) La prohibición de discriminación se extiende a cualquier condición o circunstancia personal o social.
  - c) El principio de igualdad vincula únicamente a la Administración Pública en sus relaciones con los ciudadanos.
  - d) El principio de igualdad tiene eficacia directa y puede ser invocado ante los tribunales.
- 4) En relación con el derecho a la libertad y a la seguridad personal reconocido en el artículo 17 de la Constitución Española, señale la opción CORRECTA:
- a) La detención preventiva podrá prolongarse más allá de las 72 horas mediante autorización judicial motivada cuando concurren circunstancias excepcionales.
  - b) Toda persona detenida tiene derecho a ser informada de sus derechos y de las razones de su detención, y la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario, con un límite máximo de 72 horas.
  - c) El derecho a la libertad personal puede ser restringido mediante resolución administrativa sin control judicial inmediato.
  - d) El procedimiento de habeas corpus tiene carácter jurisdiccional pero sólo puede iniciarse a instancia del Ministerio Fiscal.
- 5) Señale la afirmación INCORRECTA en relación con el artículo 18 de la Constitución Española:
- a) El domicilio es inviolable, no pudiendo realizarse entrada o registro sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
  - b) El secreto de las comunicaciones, en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, sólo puede ser limitado mediante resolución judicial.
  - c) El derecho a la intimidad personal y familiar tiene carácter absoluto y no admite limitación alguna.
  - d) La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos.
- 6) En relación con el artículo 20 de la Constitución Española, relativo a las libertades de expresión e información, señale la afirmación INCORRECTA:
- a) El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
  - b) El derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión constituye una manifestación diferenciada del derecho a la libertad de expresión.
  - c) El secuestro de publicaciones podrá acordarse tanto por resolución judicial como por decisión administrativa en supuestos de urgencia.
  - d) Estas libertades tienen sus límites en el respeto a los derechos reconocidos en el Título I y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
- 7) De conformidad con el artículo 21 de la Constitución Española, señale la opción CORRECTA en relación con el derecho de reunión:
- a) El ejercicio del derecho de reunión pacífica y sin armas requiere autorización previa en todo caso, al tratarse de una actividad susceptible de afectar al orden público.
  - b) En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes.
  - c) La autoridad gubernativa podrá disolver cualquier reunión cuando lo considere conveniente por razones de oportunidad política.
  - d) El derecho de reunión sólo puede ejercerse en lugares cerrados, quedando excluidas las manifestaciones en la vía pública.

- 8) Señale la afirmación INCORRECTA en relación con el derecho de asociación reconocido en el artículo 22 de la Constitución Española:
- a) Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.
  - b) Las asociaciones sólo adquieren personalidad jurídica mediante su inscripción en el registro correspondiente.
  - c) La disolución o suspensión de las asociaciones sólo podrá acordarse en virtud de resolución judicial motivada.
  - d) Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.
- 9) En relación con el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española, señale la opción CORRECTA:
- a) Este derecho garantiza en todo caso la obtención de una resolución favorable a las pretensiones del interesado.
  - b) Este derecho comprende el acceso a los tribunales, el derecho a un proceso con todas las garantías y la prohibición de indefensión, sin que implique necesariamente el éxito de la pretensión ejercitada.
  - c) Este derecho se limita al ámbito del proceso penal, no siendo aplicable al resto de órdenes jurisdiccionales.
  - d) Este derecho puede ser restringido por razones de eficiencia administrativa cuando así lo disponga la ley.
- 10) Señale la afirmación INCORRECTA en relación con el principio de legalidad penal y sancionadora recogido en el artículo 25 de la Constitución Española:
- a) Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito o infracción administrativa.
  - b) El principio de legalidad se aplica tanto en el ámbito penal como en el administrativo sancionador.
  - c) La Administración puede imponer sanciones sin cobertura legal previa siempre que exista habilitación reglamentaria suficiente.
  - d) Las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social.
- 11) En relación con el recurso de amparo constitucional previsto en el artículo 53.2 de la Constitución Española, señale la afirmación INCORRECTA:
- a) El recurso de amparo tiene por objeto la protección de los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 y en el artículo 30.2 de la Constitución.
  - b) El recurso de amparo puede interponerse directamente sin necesidad de agotar la vía judicial previa cuando se trate de derechos fundamentales.
  - c) El recurso de amparo tiene carácter subsidiario respecto de la jurisdicción ordinaria.
  - d) El recurso de amparo se interpone ante el Tribunal Constitucional en los términos que establezca la ley.
- 12) De conformidad con el artículo 55 de la Constitución Española, señale la opción CORRECTA en relación con la suspensión de derechos fundamentales:
- a) Los derechos fundamentales no pueden ser suspendidos en ningún caso, ni siquiera en situaciones excepcionales.
  - b) Determinados derechos podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración de los estados de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución.
  - c) La suspensión de derechos fundamentales puede acordarse libremente por el Gobierno mediante decreto.
  - d) La suspensión de derechos fundamentales sólo puede producirse mediante ley orgánica sin necesidad de declaración de estados excepcionales.

- 13) Señale la afirmación INCORRECTA en relación con la posición constitucional del Rey, de acuerdo con el artículo 56 de la Constitución Española:
- a) El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia.
  - b) El Rey arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones.
  - c) El Rey ejerce funciones ejecutivas propias y dirige la acción del Gobierno.
  - d) El Rey asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales.
- 14) En relación con el refrendo de los actos del Rey previsto en el artículo 64 de la Constitución Española, señale la opción CORRECTA:
- a) Los actos del Rey serán válidos aun cuando no cuenten con el correspondiente refrendo, siempre que no tengan contenido político.
  - b) El refrendo corresponde exclusivamente al Presidente del Congreso de los Diputados en todos los casos.
  - c) De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden, careciendo de validez dichos actos sin el correspondiente refrendo.
  - d) El refrendo implica la asunción de responsabilidad jurídica por parte del Rey en relación con los actos realizados.
- 15) Señale la afirmación INCORRECTA en relación con las Cortes Generales, de acuerdo con el artículo 66 de la Constitución Española:
- a) Las Cortes Generales representan al pueblo español.
  - b) Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado.
  - c) Las Cortes Generales dirigen la política interior y exterior del Estado.
  - d) Las Cortes Generales controlan la acción del Gobierno.
- 16) En relación con el mandato parlamentario previsto en el artículo 67 de la Constitución Española, señale la afirmación CORRECTA:
- a) Los miembros de las Cortes Generales están sujetos a mandato imperativo de sus electores, en los términos que establezca la ley electoral.
  - b) Los miembros de las Cortes Generales podrán acumular su condición con la de miembro de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma cuando así lo permita su Estatuto.
  - c) Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo y nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente.
  - d) El mandato parlamentario podrá ser revocado por los electores mediante procedimientos de democracia directa previstos en la ley.
- 17) Señale la afirmación INCORRECTA en relación con la inviolabilidad e inmunidad parlamentarias reconocidas en el artículo 71 de la Constitución Española:
- a) Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
  - b) Durante el período de su mandato, los parlamentarios gozarán de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito.
  - c) Los parlamentarios no podrán ser inculcados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.
  - d) La inviolabilidad parlamentaria se extiende a cualquier actuación del parlamentario, incluso fuera del ejercicio de sus funciones representativas.

- 18) En relación con la composición del Congreso de los Diputados, conforme al artículo 68 de la Constitución Española, señale la opción CORRECTA:
- a) El Congreso se compone de un número fijo de Diputados determinado directamente por la Constitución.
  - b) El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.
  - c) Los Diputados son designados por las Comunidades Autónomas en proporción a su población.
  - d) El Congreso es una Cámara de representación territorial.
- 19) Señale la afirmación INCORRECTA en relación con el Senado, de acuerdo con el artículo 69 de la Constitución Española:
- a) El Senado es la Cámara de representación territorial.
  - b) En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal.
  - c) Todos los Senadores son designados por las Comunidades Autónomas.
  - d) Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes.
- 20) En relación con la autonomía de las Cámaras prevista en el artículo 72 de la Constitución Española, señale la opción CORRECTA:
- a) Las Cámaras carecen de capacidad para aprobar sus propios Reglamentos, debiendo someterse a lo dispuesto por el Gobierno.
  - b) Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y regulan el estatuto de su personal.
  - c) La organización interna de las Cámaras está sujeta a control directo del Tribunal Constitucional en todos los casos.
  - d) Las Cámaras requieren autorización previa del Gobierno para el ejercicio de sus funciones organizativas.
- 21) En relación con las leyes orgánicas, conforme al artículo 81 de la Constitución Española, señale la afirmación INCORRECTA:
- a) Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
  - b) La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
  - c) Las leyes orgánicas tienen rango superior a la Constitución y pueden modificarla mediante el procedimiento ordinario.
  - d) Las leyes orgánicas se diferencian de las ordinarias tanto por su materia como por el procedimiento de aprobación.
- 22) De conformidad con el artículo 82 de la Constitución Española, señale la opción CORRECTA en relación con la delegación legislativa:
- a) La delegación legislativa puede otorgarse de forma genérica sin delimitación de materia ni fijación de plazo.
  - b) La delegación legislativa deberá otorgarse de forma expresa para materia concreta y con fijación de plazo para su ejercicio.
  - c) La delegación legislativa permite al Gobierno dictar normas con rango de ley orgánica sin limitación material.
  - d) La delegación legislativa no puede ser objeto de control por las Cortes Generales una vez otorgada.

- 23) Señale la afirmación INCORRECTA en relación con los Decretos-leyes, conforme al artículo 86 de la Constitución Española:
- a) Son disposiciones legislativas provisionales dictadas por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad.
  - b) No podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado ni a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I.
  - c) Deben ser sometidos a debate y votación de totalidad en el Congreso de los Diputados en el plazo de treinta días desde su promulgación.
  - d) Pueden ser dictados libremente por el Gobierno sin necesidad de justificar la concurrencia de extraordinaria y urgente necesidad.
- 24) En relación con la iniciativa legislativa prevista en el artículo 87 de la Constitución Española, señale la opción CORRECTA:
- a) La iniciativa legislativa corresponde exclusivamente al Gobierno y al Congreso de los Diputados.
  - b) La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado y, en los términos establecidos por la Constitución y la ley, a las Asambleas de las Comunidades Autónomas.
  - c) La iniciativa legislativa popular permite la presentación directa de proyectos de ley orgánica sin limitación alguna.
  - d) El Senado carece de iniciativa legislativa propia.
- 25) Señale la afirmación INCORRECTA en relación con la intervención del Senado en el procedimiento legislativo, de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Española:
- a) El Senado puede oponer su veto a un proyecto de ley aprobado por el Congreso.
  - b) El Senado puede introducir enmiendas en los proyectos de ley remitidos por el Congreso.
  - c) El veto del Senado no puede ser levantado por el Congreso en ningún caso.
  - d) El Senado dispone de un plazo de dos meses para ejercer su función en el procedimiento legislativo ordinario.
- 26) En relación con las funciones del Gobierno, conforme al artículo 97 de la Constitución Española, señale la afirmación INCORRECTA:
- a) El Gobierno dirige la política interior y exterior del Estado.
  - b) El Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria.
  - c) El Gobierno ejerce la potestad legislativa ordinaria con carácter general.
  - d) El Gobierno dirige la Administración civil y militar y la defensa del Estado.
- 27) De conformidad con el artículo 98 de la Constitución Española, señale la opción CORRECTA en relación con la composición del Gobierno:
- a) El Gobierno se compone exclusivamente del Presidente y los Ministros, no pudiendo existir otros miembros.
  - b) El Gobierno se compone del Presidente, los Vicepresidentes, en su caso, los Ministros y los demás miembros que establezca la ley.
  - c) Los miembros del Gobierno son designados directamente por las Cortes Generales mediante votación conjunta.
  - d) Los miembros del Gobierno no pueden desempeñar ninguna otra función pública o privada en ningún caso.

- 28) Señale la afirmación INCORRECTA en relación con el procedimiento de investidura del Presidente del Gobierno previsto en el artículo 99 de la Constitución Española:
- a) El candidato propuesto deberá exponer ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretende formar.
  - b) Si el candidato obtiene mayoría absoluta en primera votación, se entenderá otorgada la confianza.
  - c) Si no se alcanza la mayoría absoluta, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después, bastando la mayoría simple.
  - d) El Senado participa en la votación de investidura del Presidente del Gobierno.
- 29) En relación con el cese del Gobierno, conforme al artículo 101 de la Constitución Española, señale la opción CORRECTA:
- a) El Gobierno cesa exclusivamente tras la celebración de elecciones generales.
  - b) El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de confianza parlamentaria, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.
  - c) El cese del Gobierno implica automáticamente la disolución de las Cortes Generales.
  - d) El Gobierno cesa al inicio de cada período ordinario de sesiones de las Cámaras.
- 30) Señale la afirmación INCORRECTA en relación con la responsabilidad política del Gobierno prevista en el artículo 108 de la Constitución Española:
- a) El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.
  - b) El control de la acción del Gobierno corresponde exclusivamente al Senado.
  - c) La responsabilidad política del Gobierno puede exigirse mediante mecanismos como la moción de censura.
  - d) El Gobierno está sometido al control parlamentario en el ejercicio de sus funciones.
- 31) En relación con la moción de censura prevista en el artículo 113 de la Constitución Española, señale la afirmación INCORRECTA:
- a) La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados.
  - b) La moción de censura habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
  - c) La aprobación de la moción de censura requiere mayoría simple del Congreso de los Diputados.
  - d) Si la moción de censura es aprobada, el candidato incluido en la misma se entenderá investido de la confianza de la Cámara.
- 32) De conformidad con el artículo 116 de la Constitución Española, señale la opción CORRECTA en relación con los estados de alarma, excepción y sitio:
- a) El estado de alarma será declarado por el Congreso de los Diputados mediante ley orgánica.
  - b) El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto, previa autorización del Congreso de los Diputados.
  - c) El estado de sitio será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros.
  - d) Los estados excepcionales no pueden implicar limitación o suspensión de derechos fundamentales.
- 33) Señale la afirmación INCORRECTA en relación con el Tribunal de Cuentas, conforme al artículo 136 de la Constitución Española y su normativa reguladora:
- a) El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas del Estado y del sector público.
  - b) El Tribunal de Cuentas depende directamente del Gobierno en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras.
  - c) El Tribunal de Cuentas ejerce sus funciones por delegación de las Cortes Generales.
  - d) El Tribunal de Cuentas puede ejercer funciones jurisdiccionales en materia de responsabilidad contable.

- 34) En relación con el Defensor del Pueblo, de acuerdo con el artículo 54 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 3/1981, señale la opción CORRECTA:
- a) El Defensor del Pueblo puede anular directamente actos administrativos que considere contrarios a la Constitución.
  - b) El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del Título I, pudiendo supervisar la actividad de la Administración y formular recomendaciones no vinculantes.
  - c) El Defensor del Pueblo depende jerárquicamente del Gobierno en el ejercicio de sus funciones.
  - d) El Defensor del Pueblo carece de legitimación para interponer recursos de inconstitucionalidad.
- 35) Señale la afirmación INCORRECTA en relación con el Consejo de Estado, conforme al artículo 107 de la Constitución Española y su normativa reguladora:
- a) El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno.
  - b) Sus dictámenes tienen carácter vinculante en todos los casos previstos por la ley.
  - c) Su composición y competencia se regulan por ley orgánica.
  - d) Ejerce funciones consultivas mediante la emisión de dictámenes en los casos previstos por la normativa aplicable.
- 36) ¿Cuántas reformas ha tenido la Constitución Española desde 1978?:
- a) Dos
  - b) Tres
  - c) Cuatro
  - d) Cinco
- 37) La cuarta reforma constitucional de 2026 afecta al:
- a) Artículo 69.3
  - b) Artículo 135
  - c) Artículo 49
  - d) Artículo 57

## 12 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

### 12.1.1 PREGUNTAS INCLUIDAS EN LAS DISTINTAS CONVOCATORIAS

| PREGUNTA | SOLUCIÓN |
|----------|----------|
| 1        | <i>c</i> |
| 2        | <i>d</i> |
| 3        | <i>a</i> |
| 4        | <i>c</i> |
| 5        | <i>c</i> |
| 6        | <i>c</i> |
| 7        | <i>b</i> |
| 8        | <i>b</i> |
| 9        | <i>d</i> |
| 10       | <i>d</i> |
| 11       | <i>d</i> |
| 12       | <i>b</i> |
| 13       | <i>c</i> |
| 14       | <i>c</i> |
| 15       | <i>b</i> |
| 16       | <i>c</i> |
| 17       | <i>a</i> |
| 18       | <i>c</i> |
| 19       | <i>d</i> |
| 20       | <i>a</i> |
| 21       | <i>a</i> |
| 22       | <i>b</i> |
| 23       | <i>a</i> |
| 24       | <i>a</i> |
| 25       | <i>b</i> |
| 26       | <i>d</i> |
| 27       | <i>c</i> |
| 28       | <i>b</i> |
| 29       | <i>c</i> |
| 30       | <i>b</i> |
| 31       | <i>c</i> |
| 32       | <i>d</i> |

|    |          |
|----|----------|
| 33 | <i>c</i> |
| 34 | <i>b</i> |
| 35 | <i>a</i> |

### **12.1.2      37 PREGUNTAS SIMULADAS**

| <b>PREGUNTA</b> | <b>SOLUCIÓN</b> |
|-----------------|-----------------|
| 1               | <i>c</i>        |
| 2               | <i>c</i>        |
| 3               | <i>c</i>        |
| 4               | <i>b</i>        |
| 5               | <i>c</i>        |
| 6               | <i>c</i>        |
| 7               | <i>b</i>        |
| 8               | <i>b</i>        |
| 9               | <i>b</i>        |
| 10              | <i>c</i>        |
| 11              | <i>b</i>        |
| 12              | <i>b</i>        |
| 13              | <i>c</i>        |
| 14              | <i>c</i>        |
| 15              | <i>c</i>        |
| 16              | <i>c</i>        |
| 17              | <i>d</i>        |
| 18              | <i>b</i>        |
| 19              | <i>c</i>        |
| 20              | <i>b</i>        |
| 21              | <i>c</i>        |
| 22              | <i>b</i>        |
| 23              | <i>d</i>        |
| 24              | <i>b</i>        |
| 25              | <i>c</i>        |
| 26              | <i>c</i>        |
| 27              | <i>b</i>        |
| 28              | <i>d</i>        |
| 29              | <i>b</i>        |

|    |          |
|----|----------|
| 30 | <i>b</i> |
| 31 | <i>c</i> |
| 32 | <i>b</i> |
| 33 | <i>b</i> |
| 34 | <i>b</i> |
| 35 | <i>b</i> |
| 36 | <i>c</i> |
| 37 | <i>a</i> |

## 13 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

### 13.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Constitución Española. Legislación consolidada (BOE-A-1978-31229; última actualización publicada 17/02/2024).  
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229>
2. Constitución Española. Texto consolidado en PDF (BOE-A-1978-31229).  
<https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf>
3. Código de Derecho Constitucional. BOE (código electrónico; última modificación 27/02/2026).  
[https://www.boe.es/biblioteca\\_juridica/codigos/codigo.php?id=042\\_Codigo\\_de\\_Derecho\\_Constitucional&modo=1](https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=042_Codigo_de_Derecho_Constitucional&modo=1)
4. Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado (LOCE). Legislación consolidada (última actualización publicada 02/08/2024).  
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1980-8648>
5. Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo de Estado. Legislación consolidada (última actualización publicada 26/04/2005).  
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1980-18703>
6. Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (LOTCU). Legislación consolidada (última actualización publicada 02/08/2024).  
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-11584>
7. Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo (LODP). Legislación consolidada (última actualización publicada 04/11/2009).  
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-10325>
8. Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo (Acuerdo Mesas Congreso/Senado, 6/04/1983). Legislación consolidada (última actualización publicada 01/03/2012).  
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1983-10613>
9. Ley 36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones entre la Institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares en las distintas Comunidades Autónomas.  
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-23210>
10. Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Legislación consolidada (última actualización publicada 03/01/2025).  
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-25336>
11. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Legislación consolidada (última actualización publicada 09/07/2022).  
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887>
12. Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Legislación consolidada (BOE-A-2015-3444).  
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-3444>

### 13.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

13. Aguiar de Luque, Luis y Blanco Canales, Ricardo. Constitución Española 1978-1988. Tomo I. Constitución, desarrollo legislativo, jurisprudencia y bibliografía. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1988.
14. Predieri, Alberto y García de Enterría, Eduardo (coord.). La Constitución española de 1978. Estudio sistemático. Civitas (Monografías). Madrid, 1984.

15. Alzaga, Óscar. *La Constitución Española de 1978 (comentarios sistemáticos)*. Ediciones del Foro. Madrid, 1978.
16. Abendroth, Wolfgang. *Sociedad antagónica y democracia política*. Grijalbo. Barcelona, 1973.
17. Basile, Silvio. "Los principios fundamentales". En Predieri, Alberto y García de Enterría, Eduardo (coord.). *La Constitución española de 1978. Estudio sistemático*. Civitas (Monografías). Madrid, 1984.
18. Morodo, Raúl. *Proceso Constituyente y Nueva Constitución Española. Anotaciones al Preámbulo Constitucional*. Revista UNED (enlace).
19. <http://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/viewFile/7957/7609>
20. Haro, Ricardo. "Algunas reflexiones sobre la influencia de la Constitución española de 1978 en el constitucionalismo latinoamericano (1978-2003)". En Fernández Salgado, Francisco (coord.). *La Constitución de 1978 y el constitucionalismo latinoamericano*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2003.
21. Portal de la Constitución (Congreso de los Diputados). *Textos y sinopsis de cada artículo; guía bibliográfica y enlaces*.  
<https://app.congreso.es/consti/index.htm>
22. Sinopsis del artículo 53 CE (Congreso de los Diputados): garantías de derechos y libertades.  
<https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=53&tipo=2>
23. Funciones del Congreso de los Diputados (Portal de Transparencia del Congreso).  
<https://www.congreso.es/cem/func>
24. Funciones del Senado (Senado de España).  
<https://www.senado.es/web/conocersenado/temasclave/funcionessenado/index.html>
25. Principios de buen gobierno (Portal de la Transparencia).  
<https://transparencia.gob.es/publicidad-activa/por-materias/altos-cargos/principios>
26. (Recursos divulgativos complementarios) Principios constitucionales (Wikipedia).  
[https://es.wikipedia.org/wiki/Principios\\_constitucionales\\_de\\_Espa%C3%B1a](https://es.wikipedia.org/wiki/Principios_constitucionales_de_Espa%C3%B1a)
27. (Recursos divulgativos complementarios) Derechos fundamentales (Wikipedia).  
[https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos\\_fundamentales\\_en\\_la\\_Constituci%C3%B3n\\_espa%C3%B1ola](https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_fundamentales_en_la_Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola)
28. (Recursos divulgativos complementarios) Los "padres de la Constitución" (Wikipedia, versión en inglés).  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Fathers\\_of\\_the\\_Constitution](https://en.wikipedia.org/wiki/Fathers_of_the_Constitution)
29. (Recursos divulgativos complementarios) Influencias en la Constitución española (artículo de prensa).  
<https://www.lavanguardia.com/politica/20181103/452697703349/la-alemana-del-49-y-la-republicana-del-31-inspiraron-la-constitucion-de-1978.html>
30. (Recursos divulgativos complementarios) Tipología de los derechos fundamentales (Wikipedia).  
[https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos\\_fundamentales\\_en\\_la\\_Constituci%C3%B3n\\_espa%C3%B1ola#Tipolog%C3%ADa\\_de\\_los\\_derechos\\_fundamentales](https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_fundamentales_en_la_Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola#Tipolog%C3%ADa_de_los_derechos_fundamentales)